

التأمين في الإسلام

ما يجوز وما لا يجوز والبدائل الإسلامية في السوق الأمريكي

Insurance and Islam

د. فضل محمد الأكوع

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

2026

عربي · English

التأمين في الإسلام

Insurance and Islam

ما يجوز وما لا يجوز والبدائل الإسلامية في السوق الأمريكي

د. فضل محمد الأكوع

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

الطبعة الأولى — 2026 · First Edition

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إهداء

إلى كل أسرة مسلمة تريد أن تحمي نفسها بالحلال.

تنبيه

هذا الكتاب أُنتج بمساعدة نموذج Claude Opus 4.7 من شركة Anthropic، تحت إشراف وتوجيه المؤلف. التوجيه الفكري واختيار الموضوع والمراجعة والمسؤولية النهائية للمؤلف الدكتور فضل محمد الأكوع. الكتاب لأغراض تثقيفية وإثرائية، ولا يُغني عن استشارة المتخصصين في الموضوعات القانونية والطبية والمالية والشرعية.

Notice

This book was produced with the assistance of Anthropic's Claude Opus 4.7 model, under the author's direction and supervision. Intellectual direction, topic selection, review, and final responsibility rest with the author, Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa. The book is for educational purposes and does not substitute for consultation with specialists in legal, medical, financial, or religious matters.

المحتويات

1	الفصل الأول: ما هو التأمين وكيف نشأ؟
2	الفصل الثاني: حكم التأمين في الإسلام - الخلاف الفقهي
3	الفصل الثالث: التأمين التكافلي - البديل الإسلامي
4	الفصل الرابع: تأمين السيارات - ضرورة قانونية
5	الفصل الخامس: تأمين الصحة
6	الفصل السادس: تأمين الحياة
7	الفصل السابع: تأمين المنزل والمستأجر
8	الفصل الثامن: تأمين العجز والدخل
9	الفصل التاسع: نصائح عملية لتوفير المال في التأمين
10	الفصل العاشر: الخاتمة

الفصل الأول: ما هو التأمين وكيف نشأ؟

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ — سورة
المائدة، الآية ٢

تعريف التأمين

التأمين في أبسط صوره عقدٌ بين طرفين: المؤمن له يدفع مبلغاً دورياً يسمى القسط (Premium)، وشركة التأمين تتعهد بدفع تعويض مالي إذا وقع حدثٌ معينٌ مذكور في وثيقة التأمين (Policy)، كحادث سيارة، أو مرضٍ مفاجئ، أو وفاة، أو حريق منزل. الفكرة الأساسية هي نقل الخطر من الفرد إلى مجموعة كبيرة من المشتركين، بحيث يتحمل الجميع جزءاً يسيراً، فلا يُسحق فردٌ تحت كارثةٍ مالية لم يتوقعها.

جذور تاريخية قديمة

فكرة توزيع المخاطر ليست حديثة. عرف البابليون قبل أربعة آلاف سنة ما يُسمى "قروض البحر" (Bottomry Loans)، حيث يقرض التاجر صاحب السفينة مالا، فإن وصلت السفينة سالمة استرد القرض مع زيادة، وإن غرقت سقط الدين كله. هذا في جوهره تأمين بحري بدائي. واستخدم تجّار الرومان نظاماً مشابهاً، وعرف العرب في الجاهلية ما يُسمى "العاقلة" حيث تتحمل عشيرة القاتل خطأ دية المقتول جماعةً، وأقرّها الإسلام في باب الجنایات. هذه كلها صور من التعاون التضامني لا من التأمين التجاري بمفهومه الحديث.

ميلاد التأمين الحديث في لندن

التأمين بصورته التجارية المعروفة اليوم وُلد في إنجلترا في القرن السابع عشر. ففي عام ١٦٨٨م، افتتح إدوارد لويدي (Edward Lloyd) مقهى صغيراً قرب نهر التايمز في لندن، فأصبح ملتقى للتجار وأصحاب السفن وأرباب الأموال. كان أصحاب السفن يبحثون عن مستثمرين يضمنون لهم خسائر الإبحار مقابل مبلغ متفق عليه، فيكتب التاجر اسمه أسفل وثيقة الرحلة (Under-writing)، ومن هنا جاء مصطلح "المكتب" (Underwriter) الذي لا يزال مستعملاً حتى اليوم. تطور هذا المقهى عبر القرون ليصبح سوق لويديز للتأمين (Lloyd's of London)، أحد أكبر أسواق التأمين في العالم.

ثم جاء حريق لندن الكبير عام ١٦٦٦م، الذي أحرق أكثر من ١٣ ألف منزل و٨٧ كنيسة في أربعة أيام، فأدرك الناس الحاجة الماسة إلى تأمين الممتلكات، فأُسست أول شركة لتأمين الحرائق عام ١٦٨١م. ثم انتقلت الفكرة إلى أمريكا، فأسس بنجامين فرانكلين عام ١٧٥٢م أول شركة تأمين أمريكية في فيلادلفيا باسم "Philadelphia Contributionship".

أنواع التأمين الرئيسية في السوق الأمريكي

اليوم في أمريكا، يواجه المسلم سوق تأمين ضخماً يتجاوز ١٠٤ تريليون دولار سنوياً. ومن أبرز أنواعه:

أولاً: تأمين السيارة (Auto Insurance) – إلزامي قانوناً في جميع الولايات الخمسين تقريباً، بحد أدنى يختلف من ولايةٍ إلى أخرى. يغطي المسؤولية تجاه الغير، أو يشمل تأميناً شاملاً للسيارة نفسها.

ثانياً: تأمين الصحة (Health Insurance) – لم يعد إلزامياً فدرالياً منذ ٢٠١٩م بعد إلغاء غرامة "أوباما كير" الفدرالية، لكن لا يزال إلزامياً في عدة ولايات كنيوجيرسي وكاليفورنيا وماساتشوستس. ومتوسط القسط الشهري للأسرة في ٢٠٢٥م يتراوح بين ١٤٠٠ و٣١٠٠ دولار للأسرة.

ثالثاً: تأمين الحياة (Life Insurance) – اختياري، لكنه أداة مهمة لحماية الأسرة من فقدان معيها. ينقسم إلى تأمين مؤقت (Term Life) وتأمين دائم (Whole Life).

رابعاً: تأمين المنزل (Homeowners Insurance) – تطلبه شركات الرهن العقاري قبل منح القرض. متوسط قسطه في أمريكا ٢٠٤٠٠ دولار سنوياً في ٢٠٢٥م، ويرتفع كثيراً في ولايات معرضة للأعاصير كفلوريدا.

خامساً: تأمين المستأجر (Renter's Insurance) – رخيص جداً (١٥٠-٣٠٠ دولار سنوياً)، يحمي أثاث المستأجر وممتلكاته.

سادساً: تأمين العجز (Disability Insurance) – يعوّض جزءاً من الدخل عند العجز عن العمل، ومن أهمها التأمين الفدرالي SSDI.

سابعاً: تأمين المسؤولية (Liability Insurance) – يحمي صاحب العمل أو الفرد من دعاوى التعويض القضائية.

لماذا يهملنا التأمين كمسلمين في أمريكا؟

لا يستطيع المسلم الذي يعيش في أمريكا أن يتجاهل التأمين بحجة الخلاف الفقهي. فالقانون يفرض تأمين السيارة، والبنك يفرض تأمين المنزل لمن أراد الرهن، وغياب التأمين الصحي قد يعني إفلاساً كاملاً في حال حادث طارئ – إذ يبلغ متوسط فاتورة المستشفى لعملية قلب مفتوح في ٢٠٢٥م نحو ١٥٠ ألف

دولار. والإسلام لا يأمر باللامبالاة، بل يأمر بالأخذ بالأسباب: «اعقلها وتوكل». ومن هنا تبرز ضرورة معرفة الحكم الشرعي للتأمين، والبدائل المتاحة، والطريقة العملية للاختيار بين الضرورة والاحتياط، وهو ما سنفصله في الفصول القادمة بعون الله.

أركان عقد التأمين الحديث

لفهم الحكم الشرعي للتأمين، لا بد من فهم أركانه الفنية الأربعة كما يصوغها رجال القانون والاكْتُواريون (Actuaries):

أولاً: الخطر القابل للتأمين (**Insurable Risk**). ليس كل خطر يُؤمَّن عليه؛ يشترط أن يكون احتمالاً (لا يقيناً)، وأن يكون قابلاً للقياس الإحصائي، وأن يكون مستقلاً عن إرادة المؤمن له. مثال: لا يمكن التأمين على الانتحار، ولا على الحرب، ولا على الكوارث النووية، لأنها أحداث غير منضبطة إحصائياً.

ثانياً: المصلحة التأمينية (**Insurable Interest**). يجب أن يكون لطالب التأمين مصلحة حقيقية في الشيء المؤمن عليه. فلا يحق لك أن تؤمَّن على حياة جارٍ لا تربطك به علاقة قرابة أو تجارة. وفي ولاية كاليفورنيا مثلاً، ينص القانون صراحةً على هذا الشرط لمنع ممارسات المراهنة المقنَّعة بشكل تأمين، وهي ممارسات كانت شائعة في إنجلترا القرن الثامن عشر.

ثالثاً: مبدأ التعويض (Indemnity). لا يجوز للمؤمن له أن يرجح من التأمين فوق ما خسره فعلاً. فلو احترق منزله الذي يساوي ٤٠٠ ألف دولار، فلن يحصل على ٦٠٠ ألف ولو كان قد دفع أقساطاً مغرية. هذا المبدأ يميز التأمين عن القمار.

رابعاً: حسن النية (Utmost Good Faith). يلتزم المؤمن له بكشف كل ما يؤثر على المخاطر بصدق وأمانة. الكذب في طلب التأمين يبطل العقد ويحرم المؤمن له من التعويض، وهو محرم شرعاً قبل أن يكون محرماً قانوناً.

ومعرفة هذه الأركان تساعدنا في الفصول القادمة على فهم لماذا اختلف العلماء، وأين تكمن الإشكالات الشرعية، وكيف تنفذ شركات التكافل الإسلامية من هذه الإشكالات بنماذج تعاقدية بديلة.

الفصل الثاني: حكم التأمين في الإسلام - الخلاف الفقهي

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ - سورة البقرة، الآية ١٩٥

مقدمة: لماذا اختلف العلماء؟

التأمين التجاري الحديث ليس له ذكرٌ صريح في الكتاب أو السنة، لأنه نازلة معاصرة لم تكن موجودة في عصر النبوة ولا في عصور التابعين. ولهذا اجتهد فقهاء العصر الحديث في تكييفه شرعاً، فاختلَفوا اختلافاً واضحاً، وتبلور خلافهم في ثلاثة مذاهب رئيسية: مذهب التحريم المطلق، ومذهب الإباحة المطلقة، ومذهب التفصيل والتحريم مع استثناء حالات الضرورة.

المذهب الأول: التحريم المطلق

ذهب جمهور كبير من علماء العصر إلى تحريم التأمين التجاري، ومنهم الشيخ مصطفى الزرقا في بعض كتبه الأولى، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد

بن صالح العثيمين، واللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، وكذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي رقم ٩ في دورته الثانية المنعقدة بجدة عام ١٤٠٦هـ/١٩٨٥م.

واستدلوا بثلاث علل رئيسية:

الأولى: الغرر الفاحش — لقول النبي ﷺ: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر» (رواه مسلم). فالمؤمن له يدفع المال ولا يدري هل سيأخذ عوضاً أم لا، وشركة التأمين لا تدري كم ستدفع. فالعقد قائم على المخاطرة والجهالة في الموضوع والمقدار والأجل.

الثانية: الربا — إذا دفع المؤمن له ألف دولار فأخذ عشرة آلاف عند الحادث، فهذه زيادة بلا عوض حقيقي، وهي صورة من ربا الفضل. وإذا تأخرت الشركة في الدفع وأضافت فائدة، فهو ربا نسيئة.

الثالثة: القمار والميسر — لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ (المائدة: ٩٠). فالمؤمن له إما أن يربح كثيراً (إذا وقع الحادث) أو يخسر كل أقساطه (إذا لم يقع)، وهذه صورة المقامرة.

المذهب الثاني: الإباحة المطلقة

ذهب طائفة من العلماء المعاصرين إلى إباحة التأمين التجاري قياساً على عقود مستجدة لها مصلحة راجحة، ومنهم الشيخ مصطفى الزرقا في كتابه المتأخر «نظام التأمين»، والشيخ علي الخفيف، والدكتور محمد البهي، وبعض علماء الأزهر.

واستدلوا:

أولاً: التأمين عقد جديد لا ينطبق عليه نص خاص، والأصل في المعاملات الإباحة.

ثانياً: المصلحة المرسلّة فيه ظاهرة، إذ يحمي الأسرة من كوارث ماحقة.

ثالثاً: لا يدخل في الربا حقيقةً، لأن الأقساط ليست قرضاً، بل اشتراك في صندوق مشترك.

رابعاً: الغرر مغتفر في عقود التبرعات والتعاون، والتأمين أقرب إلى التعاون من المعاوضة المحضة.

المذهب الثالث: التحريم مع استثناء الضرورة

وهو المذهب الذي يتبناه كثير من علماء أمريكا المعاصرين، وعلى رأسهم مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا (AMJA)، والمجلس الفقهي الأمريكي (Fiqh)

(Council of North America)، والشيخ يوسف القرضاوي رحمه الله.
وملخصه: التأمين التجاري محرّم في أصله، لكنه يُباح عند الضرورة أو الحاجة
الملحة المنزلة منزلة الضرورة.

ومن صور الضرورة المعتبرة: - تأمين السيارة الإلزامي: الحد الأدنى منه مباح
اتفاقاً لأنه فرض قانوني، وترك القيادة كلياً يعطل المعيشة في أكثر مناطق أمريكا.
- تأمين المنزل في حال الرهن العقاري: البنك يفرضه شرطاً للتمويل، فهو حاجة
عامة. - التأمين الصحي للأسرة: غياب التأمين قد يؤدي إلى إفلاس كامل أو
حرمان من العلاج المنقذ للحياة.

أما ما زاد عن الحاجة فالأصل المنع.

قاعدتا «الضرورات تبيح المحظورات» و«تقدّر بقدرها»

تقوم رخصة الضرورة على قاعدتين فقهيتين كبيرتين: «الضرورات تبيح
المحظورات»، و«ما أبيع للضرورة يقدّر بقدرها». فالمسلم الذي اضطر إلى التأمين
لا يأخذ منه إلا الحد الأدنى الإلزامي، ويسعى للبدائل الإسلامية كلما توفرت،
ولا يتوسع في عقود التأمين التجاري ابتداءً.

فتاوى مجمع فقه أمريكا (AMJA) عملياً

في فتاويه المنشورة على موقعه، أفتى مجمع AMJA بجواز التأمين الإلزامي على السيارة بأقل قدر يفرضه القانون، وبجواز التأمين الصحي عند الحاجة، وبجواز تأمين المنزل المطلوب من البنك. كما أوصى بأن يدخل المسلم في برامج التكافل الإسلامي إذا وجدت في ولايته، وأن يلجأ إلى المؤسسات الإسلامية لحساب التوفير الصحي (HSA) كبديل جزئي.

موقف المجلس الفقهي بأمريكا الشمالية

المجلس الفقهي بأمريكا الشمالية، ومقره ولاية إنديانا، تبني الموقف نفسه باستمرار: التأمين التجاري محرّم في أصله، لكن واقع الحياة في أمريكا يُنشئ حالة «عموم البلوى» في عدد من أنواع التغطية، خاصة السيارة، والصحة، والمنزل المرتبط بالرهن. وأصدر المجلس توجيهات تشجّع على تأسيس مؤسسات تكافلية تعاونية في الولايات المتحدة، ودعا الأقليات المسلمة إلى دعمها بالعضوية والاكتتاب.

مقاصد الشريعة والحكم على التأمين

من ثمار اعتبار مقاصد الشريعة عند الفقهاء المعاصرين أنها أعادت ترتيب أولويات الحكم على المعاملات الحديثة. فالمقاصد الخمسة الكبرى (الدين، النفس، العقل، النسل، المال) كلها مرتبطة بقضية التأمين:

1. حفظ النفس: التأمين الصحي وتأمين السيارة من أهم أسباب حفظ الحياة في أمريكا، حيث الفواتير الطبية كارثية، وحوادث الطرق سبب رئيسي للوفيات.
2. حفظ المال: التأمين يمنع تبدد ثروة الأسرة في كارثة واحدة. والإفلاس بسبب فاتورة مستشفى مأساة شائعة في أمريكا.
3. حفظ النسل: تأمين الحياة يحمي الأبناء الصغار من الفقر بعد وفاة المعيل.

ولهذا يقول الفقهاء: إذا تعارض ظاهر النصوص مع مقاصدها الكبرى، فإن المقاصد تكون ميزاناً في تنزيل الأحكام، خصوصاً في النوازل المعاصرة التي لم تكن في عصر التشريع.

خلاصة الفصل

الراجح في نظر كثير من الباحثين أن التأمين التجاري محرّم في أصله للغرر والربا والميسر، لكنه يُباح في مواضع الضرورة والحاجة العامة في ديار الغرب، مع

الحرص على الحد الأدنى الإلزامي، والسعي للبدايل التكافلية، والنية الصالحة في التعاون لا في المخاطرة. وقد قال الفقهاء قديماً: «ما لا يدرك كله لا يترك جله»، وعلى المسلم في أمريكا أن يحفظ دينه ودنياه معاً.

الفصل الثالث: التأمين التكافلي - البديل الإسلامي

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾ - سورة المائدة، الآية ٢

ما هو التكافل؟

التكافل كلمة مأخوذة من الجذر العربي "ك ف ل" بمعنى الضمان والكفالة المتبادلة. وهو نظام بديل للتأمين التجاري، أنشأه الفقهاء والاقتصاديون المسلمون في القرن العشرين ليكون منتجاً مالياً يحقق نفس الحماية التي يقدمها التأمين التقليدي، لكن دون أن يقع في المحظورات الشرعية الثلاثة: الغرر، والربا، والميسر.

الفكرة الجوهرية بسيطة: مجموعة من المشتركين تبرع كل واحدٍ منهم بمبلغ في صندوق مشترك، ويتفق على أن من يصاب بضرر يأخذ تعويضاً من هذا الصندوق. فهو إذن عقد تبرع (Tabarru) لا عقد معاوضة، والغرر مغتفر في عقود التبرعات بإجماع الفقهاء.

تاريخ نشأة التكافل

أول شركة تكافل حديثة أُسست في السودان عام ١٩٧٩ م باسم "شركة التأمين الإسلامية"، ثم نتابع التأسيس في السعودية والإمارات وماليزيا والبحرين. واليوم يبلغ حجم سوق التكافل العالمي نحو ٤٠ مليار دولار سنوياً، وأكثره مركزاً في ماليزيا والخليج. ومع ذلك، يبقى السوق الأمريكي ضعيف الحضور في هذا المجال لأسباب تنظيمية وقانونية معقدة.

الفرق الجوهرى بين التأمين والتكافل

الوجه	التأمين التقليدي	التكافل
العلاقة	بائع ومشتري	متبرعون متعاونون
ملكية الأموال للشركة	للمشاركين جميعاً	للمشاركين جميعاً
الفائض	للمشاركة	يعاد للمشاركين
الاستثمار	في أي مجال	في الحلال فقط
الإشراف	حكومي فقط	حكومي + هيئة شرعية

نماذج التكافل الرئيسية

أولاً: نموذج الوكالة (Wakala Model) – تعمل شركة التكافل وكيلاً عن المشتركين، تدير الصندوق لقاء أجره معلومة، ولا تشارك في الأرباح الاكتتابية. وهذا هو النموذج الأكثر شيوعاً في الخليج.

ثانياً: نموذج المضاربة (Mudaraba Model) – يُعتبر المشترك ربّ مال، والشركة مضارباً، فيقتسمان أرباح استثمار صندوق المساهمين. شائع في ماليزيا.

ثالثاً: النموذج الهجين (Hybrid) – يجمع بين الوكالة في إدارة الاكتتاب، والمضاربة في إدارة الاستثمار.

كيف تُوزَّع الأموال في التكافل؟

يدفع المشترك قسطه فيقسم عادةً إلى ثلاثة أقسام: ١. صندوق المشاركين (Participants' Fund): الجزء الأكبر، ويُستخدم لدفع التعويضات. ٢. صندوق الاستثمار (Investment Fund): يُستثمر في أصول حلال (صكوك، عقارات، أسهم مفلترة). ٣. رسوم الإدارة (Wakala Fee): نسبة محددة تأخذها الشركة مقابل عملها.

عند نهاية السنة المالية، إن بقي فائض في صندوق المشاركين بعد سداد التعويضات والمصاريف، يُعاد على المشتركين بنسبة مساهمتهم، وهي ميزة لا توجد في التأمين التقليدي إطلاقاً.

التكافل في السوق الأمريكي - الواقع الحالي

للأسف، عدد شركات التكافل العاملة في أمريكا قليل جداً، وتغطيتها محدودة جغرافياً وفي أنواع المنتجات. ومن أبرز ما هو متاح:

• Takaful USA Insurance Services, Takaful Brokerage

- وسطاء تأمين يقدمون منتجات هجينة، بعضها مع شركات تأمين تقليدية تطبق ضوابط شرعية معتمدة من هيئات شرعية في الخارج.
- Lemonade — شركة تأمين أمريكية ليست إسلامية لكن نموذجها فيه شبه بالتكافل: الفائض يتبرع به للمؤسسات الخيرية التي يختارها العميل. وقد أفتى بعض العلماء بأن نموذجها أقرب إلى المباح، مع التحفظ.

- برامج الجاليات والمساجد: بعض المساجد الأمريكية أنشأت صناديق تكافل اجتماعي صغيرة لتغطية تكاليف الجنازة والمساعدات الطبية الطارئة. وهذه ليست بدائل كاملة، لكنها تخفف العبء.

تحذير عملي: قبل التسجيل في أي منتج يحمل اسم "تكافل" في أمريكا،
تحقق من ثلاثة أمور: (١) هل له هيئة رقابة شرعية معلنة؟ (٢) هل
صادر فعلاً عن شركة معتمدة في ولايتك؟ (٣) هل يوازي التغطية
القانونية الإلزامية؟ السوق متغير، وما هو متاح اليوم قد لا يكون متاحاً
غداً.

محدوديات التكافل في الواقع الأمريكي

رغم جمال الفكرة، تواجه شركات التكافل في أمريكا تحديات حقيقية:

1. قوانين التأمين الفدرالية والولاية صُممت لنموذج تجاري ربحي، ولا
تستوعب نموذج التبرع بسهولة، فتُجبر شركات التكافل على هيكلية معقدة.
2. ندرة الكلفة المرحجة: يحتاج صندوق التكافل عدداً كبيراً من المشتركين
لتحقيق التوازن الإحصائي، والجالية المسلمة في أمريكا متفرقة جغرافياً.
3. التأمين الإلزامي: كثير من المسلمين مضطرون أصلاً لشراء التأمين
التجاري لسرعة الحصول عليه وللاعتراف القانوني به في الولاية.

نصيحة للمسلم الأمريكي

في غياب البدائل التكافلية الكاملة، يبقى الموقف الفقهي الراجح هو الاكتفاء بالحد الأدنى من التأمين التجاري عند الضرورة، مع البحث الدوري عن المنتجات التكافلية الجديدة، ودعم المؤسسات الإسلامية التي تسعى لإيجادها. وهنا يأتي دور المسلم بصفته عميلاً واعياً ومساهمًا اجتماعياً في تطوير سوق إسلامي حقيقي يتيح الحلال البحث لأبنائنا في المستقبل.

الفصل الرابع: تأمين السيارات - ضرورة قانونية

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ - سورة البقرة، الآية ٢٨٦

مقدمة: لا خيار في الأمر

تأمين السيارة هو الباب الأول الذي يصطدم به المسلم في أمريكا. فالقانون لا يتسامح: قيادة السيارة دون تأمين تُعرض السائق لغرامة قد تتجاوز ١٢٠٠٠ دولار في بعض الولايات، وسحب الرخصة، وأحياناً حجز السيارة. وفي حادثٍ بسيط دون تأمين، قد يتعرض المسلم لدعوى قضائية تنهك ميزانية الأسرة لعقود. ولهذا أجمع علماء الجاليات في أمريكا على أن الحد الأدنى من تأمين السيارة مباح شرعاً للضرورة القانونية الملحة.

الإطار القانوني

كل ولاية في أمريكا تحدد حداً أدنى من التغطية، يختلف اختلافاً واسعاً. مثال:

• كاليفورنيا: ١٥٠,٠٠٠ / ٣٠٠,٠٠٠ / ٥٠,٠٠٠ – أي ١٥ ألف دولار للإصابة الفردية، و ٣٠ ألف لجميع الإصابات في الحادث، وه آلاف لأضرار الممتلكات.

• ميشيغان: ٥٠,٠٠٠ / ١٠٠,٠٠٠ / ١٠,٠٠٠ (من أعلى الحدود الإلزامية بعد إصلاحات ٢٠٢٠).

• تكساس: ٣٠,٠٠٠ / ٦٠,٠٠٠ / ٢٥,٠٠٠.

• نيوهامشاير: الولاية الوحيدة التي لا توجب تأمين السيارة، لكنها تتطلب إثبات القدرة المالية على دفع التعويضات.

من الحكمة في الفقه: ما فرضه القانون لا يخالفه المسلم، لأن ولي الأمر إذا أمر بشيء فيه مصلحة عامة وجبت طاعته فيما لا يخالف الشرع، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية.

أنواع التغطية الرئيسية

1. **Liability Coverage** (تأمين المسؤولية): يدفع لتعويض الطرف الآخر إن كنتَ المتسبب في الحادث.

2. Collision Coverage (تأمين الاصطدام): يدفع لإصلاح سيارتك أنت بعد الحادث.

3. Comprehensive Coverage (التأمين الشامل): يغطي السرقة، الحرائق، الفيضانات، الكوارث الطبيعية.

4. Uninsured Motorist Coverage: يحميك إن كان السائق المسبب للحادث بلا تأمين — وهي مشكلة شائعة، إذ يقدر أن ١٤٪ من السائقين الأمريكيين بلا تأمين.

5. Medical Payments (MedPay) / Personal Injury Protection (PIP): يغطي العلاج الطبي لك ولركاب سيارتك.

الحكم الفقهي بالتفصيل

أولاً: الحد الأدنى الإلزامي (Minimum Liability) — مباح بالإجماع تقريباً عند علماء أمريكا. لا تخالفه. ولا تقدر سيارتك دونه أبداً، فهذه مخاطرة دينية ودينية في آنٍ واحد.

ثانياً: تأمين الاصطدام (Collision) — اختلف فيه العلماء. الراجح عند مجمع AMJA أنه إذا كانت السيارة جديدة أو غالية ومرتبطة بقرض من البنك، فيلزم البنك صاحبها بتأمين الاصطدام، وهذا يدخل في الحاجة العامة. أما لو كانت

السيارة قديمة (أقل من ٥٠٠٠ دولار قيمة سوقية) فالأولى الاكتفاء بتأمين المسؤولية فقط.

ثالثاً: التأمين الشامل (Comprehensive) — كمال الاصطدام، يفرضه البنك مع القرض. خارج إطار الرهن، يُكتفى به في المناطق المعرضة لكوارث (تورنادو، فيضانات، سرقة عالية).

رابعاً: تأمين السائق غير المؤمن (Uninsured Motorist) — مستحب عند بعض العملاء لكثرة وقوع الحاجة إليه، إذ يحميك من خسارة كبيرة لا ذنب لك فيها.

كيف تختار بحكمة؟

1. احسب القيمة السوقية لسيارتك أولاً. إن كانت سيارتك تساوي ٤٠٠٠ دولار فقط، فلا معنى لدفع ١٠٠٠ دولار سنوياً لتأمين شامل قد لا يعوّضك سوى ٢٥٠٠ دولار بعد خصم ال Deductible.

2. ارفع ال Deductible (الاستحقاق). كلما زدت الاستقطاع الذاتي (مثلاً من ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ دولار)، انخفض القسط بمقدار ١٠-١٥٪. هذه طريقة شرعية لتقليل التغطية الفائضة عن الحاجة.

3. اجمع التأمين (Bundling). عند جمع تأمين السيارة وتأمين المنزل في شركة واحدة، يُخفّض القسط عادةً ١٠-٢٥٪.

4. قارن سنوياً. الأسعار تتغير باستمرار. استعمل مواقع Geico و Progressive و State Farm و USAA (للعسكريين فقط) و Liberty Mutual، واحصل على ٣ عروض على الأقل قبل التجديد.

5. خصومات السائق الآمن (Safe Driver Discounts). لا حوادث في ثلاث سنوات يخفّض القسط حتى ٢٠٪. خصومات السائق الجيد (Good Student) للأبناء.

6. استخدم تتبع القيادة (Usage-Based / Telematics). بعض الشركات (مثل Progressive Snapshot و Allstate Drivewise) تخفّض القسط حتى ٣٠٪ مقابل تركيب جهاز يراقب سرعتك. يبقى السؤال الخصوصي مطروحاً، لكن الخصم كبير.

كم نتوقع أن تدفع؟ (أرقام ٢٠٢٥)

- متوسط القسط الأمريكي للتأمين الشامل: ٢٠١٠٠ دولار سنوياً.
- متوسط الحد الأدنى الإلزامي (Liability فقط): ٧٠٠-٩٠٠ دولار سنوياً.
- أعلى الولايات: ميشيغان، فلوريدا، نيويورك (بسبب الكثافة والقوانين).
- أرخص الولايات: فيرمونت، أوهايو، أيداهو.

السائق المسلم الشاب الذي عمره ٢٢ سنة في مدينة كبيرة قد يدفع ضعف هذا الرقم، بينما السائق المتزوج فوق الـ ٤٠ في ضاحية هادئة قد يدفع نصفه.

نصائح أخيرة شرعية

1. النية: ادخل في عقد التأمين بنية الاضطرار والامتثال للقانون، لا بنية الربح من شركة التأمين.
 2. لا تتلاعب بالمطالبات. الغش في المطالبات (Insurance Fraud) جريمة فدرالية وكبيرة شرعية أيضاً: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾.
 3. لا تطلب أكثر من حَقِّكَ. إذا كانت سيارتك تساوي ٨,٠٠٠ دولار فلا تطلب ١٢,٠٠٠ متذرعاً بضرر معنوي.
 4. ادفع أقساطك في الموعد. التأخر يؤدي إلى رسوم تأخير وغرامات، وقد تتحول إلى ربا صريح إذا تراكت.
- تأمين السيارة هو الباب الأبسط في رحلة المسلم مع التأمين. اتقن فهمه، ثم انتقل معنا في الفصل التالي إلى أعقد ميدان: التأمين الصحي.

الفصل الخامس: تأمين الصحة

﴿وَإِذَا مَرَضْتُ فَبُهِشْتَنِي﴾ - سورة الشعراء، الآية ٨٠

مقدمة: لماذا التأمين الصحي ليس ترفاً

ليس في العالم بلد متقدم تكلفه العلاج فيه عبثية ومرعبة كأمریکا. ولادة طبيعية بسيطة في مستشفى تكلف بين ١٥ ألفاً و ٢٥ ألف دولار. علاج كسر ساق في غرفة الطوارئ: ٦٠٠٠ دولار. عملية استئصال زائدة دودية: ٣٥ ألف دولار. علاج سرطان: مئات الآلاف. وبدون تأمين، فاتورة طبية واحدة قد تدمر الأسرة كاملة. فقد أظهرت دراسة هارفارد أن ثلثي حالات الإفلاس الشخصي في أمريكا سببها فواتير طبية.

من هنا، صنّف علماء الجاليات تأمين الصحة في خانة الحاجة العامة المنزلة منزلة الضرورة، وأفتوا بجوازه للمسلم في أمريكا، خصوصاً لمن له أسرة وأطفال.

النظام الصحي الأمريكي: نظرة شاملة

يقوم النظام على عدة مصادر تغطية:

1. تأمين صاحب العمل (Employer-Sponsored Insurance): يحصل عليه نحو ١٥٤ مليون أمريكي. تتقاسم تكلفته الشركة والموظف، ويُخصم نصيب الموظف من راتبه قبل الضرائب.
2. سوق التأمين الفدرالي (ACA Marketplace - HealthCare.gov): للأفراد والعائلات بدون تأمين عمل. ٢١ مليون مشترك في ٢٠٢٤م.
3. Medicaid: للأسر منخفضة الدخل (عادةً تحت ١٣٨٪ من خط الفقر الفدرالي). يخدم ٧٢ مليون أمريكي.
4. Medicare: لمن بلغ ٦٥ سنة فأكثر، ولبعض ذوي الإعاقات.
5. CHIP (Children's Health Insurance Program): للأطفال في الأسر التي تتجاوز حد Medicaid لكن لا تستطيع شراء التأمين الخاص.

ACA (Obamacare) - ما الذي يجب معرفته

قانون الرعاية الميسرة (Affordable Care Act) الصادر عام ٢٠١٠م أحدث ثورة في النظام الأمريكي:

- لا يحق لشركة التأمين أن ترفضك بسبب حالات مرضية سابقة (Pre-Existing Conditions).
- يجب على كل خطة تغطية ١٠ خدمات أساسية (Essential Health Benefits) منها الإنجاب، والصحة النفسية، والأدوية.
- البالغون حتى سن ٢٦ يبقون على تأمين الوالد.
- يمكن للأسرة شراء التأمين عبر HealthCare.gov في فترة التسجيل المفتوح (نوفمبر إلى يناير عادةً).

فئات الخطط في ACA:

- **Bronze:** قسط شهري منخفض، استقطاع ذاتي مرتفع (٧٠٠٠-٩٠٠٠ دولار)، الشركة تدفع ٦٠٪.
- **Silver:** متوازن. الأكثر شيوعاً للأسر متوسطة الدخل.
- **Gold:** قسط مرتفع، استقطاع منخفض. الشركة تدفع ٨٠٪.
- **Platinum:** أعلى تغطية، أعلى قسط.

دعم الحكومة (Premium Tax Credit) يخفّض القسط جداً للأسر التي يتراوح دخلها بين ١٠٠٪ و ٤٠٠٪ من خط الفقر الفدرالي. وفي ٢٠٢٥م، أسرة من أربعة بدخل ٧٥,٠٠٠ دولار قد تدفع ٤٠٠-٦٠٠ دولار شهرياً فقط بعد الدعم.

حساب التوفير الصحي (HSA) - بديل صديق للحلال

Health Savings Account هو حساب توفير ضريبي مرتبط بخطة تأمين عالية الاستقطاع (HDHP). من فوائده:

- المبالغ المودّعة معفاة من الضرائب (Tax-deductible).
- نمو الأموال معفى من الضرائب (إن وُجّه نحو استثمارات حلال).
- السحب لتغطية النفقات الطبية معفى من الضرائب.

حدود ٢٠٢٥م: ٤,٣٠٠ دولار للفرد، و ٨,٥٥٠ دولار للأسرة. ومن بلغ ٥٥ سنة فأكثر يضيف ١,٠٠٠ دولار.

لماذا HSA "صديق للحلال"؟ لأنه يسمح للمسلم بتجنّب جزء كبير من فلسفة التأمين الربحية: يدخّر بنفسه للنفقات الطبية الصغيرة (Deductible)، ولا يستعمل التأمين إلا للكوارث الكبرى. فيكون مزيجاً من التدبير الذاتي + التأمين عند الضرورة، وهي بنية أقرب للروح الإسلامية.

Medicaid و Medicare – للأسر منخفضة

الدخل وكبار السن

Medicaid برنامج حكومي مجاني أو شبه مجاني، وحدّه يختلف حسب الولاية:

- في كاليفورنيا (Medi-Cal): أسرة من أربعة بدخل تحت ٤٣,٠٠٠ دولار سنوياً تتأهل.
- في تكساس: شروط أصعب، فقط ١٧٪ من خط الفقر للبالغين بلا أطفال.

Medicare للمسنين فوق ٦٥ سنة: - **Part A**: المستشفى — مجاني لمن دفع ضريبة Medicare لأكثر من ١٠ سنوات. - **Part B**: عيادات الأطباء — قسط شهري ١٧٤ دولار في ٢٠٢٥م. - **Part C (Medicare Advantage)**: خطط خاصة بديلة. - **Part D**: الأدوية.

مسؤولية الحامل الصحية الشرعية

الإسلام يأمرنا بحفظ النفس، فحفظ الصحة من مقاصد الشريعة الكبرى. والمسلم في أمريكا الذي يهمل التأمين الصحي حتى تأتبه الكارثة فيفلس، يقع في تقصير شرعي ودينوي.

نصائح عملية للأسرة المسلمة:

1. استفد من تأمين العمل أولاً. عادةً ما يكون أرخص بكثير لأن الشركة تساهم.
2. سجّل أطفالك في CHIP إذا تجاوزت حد Medicaid فقط بقليل.
3. اختر خطة HSA + HDHP إذا كنت شاباً قليل المراجعات الطبية، وادخر فيه ٢٠٠٠-٣٠٠٠ دولار سنوياً.
4. افهم Network الخطة. أكثر الخطط مقيدة بأطباء معينين (In-Network). الذهاب لخارج الشبكة يكلفك أضعافاً.
5. اطلب فاتورة منفصلة (Itemized Bill). في المستشفيات الأمريكية أخطاء فاتورة شائعة. راجعها بنفسك.
6. تفاوض على الفاتورة. كثير من المستشفيات تخفّض ٢٠-٥٠٪ إن دفعت نقداً.

الجمع بين التوكل والتدبير

«اعقلها وتوكل». هذه القاعدة النبوية هي روح الفصل كله. فالتأمين الصحي وسيلة من وسائل حفظ النفس، لا منافسة لقدر الله ولا تنازعاً معه. والمؤمن

يأخذ بالسبب ويوكل أمره إلى الله، فلا يطغى السبب على القلب، ولا يلتقى
السبب بالكلية فيتعرض للهلاك.

الفصل السادس: تأمين الحياة

﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾ -
سورة النساء، الآية ٩

مقدمة: هاجس المعيل المسلم

«ماذا يصير لزوجتي وأطفالي لو متّ غداً؟» سؤال يطرحه كل معيل مسلم في أمريكا. وهو سؤال شرعي قبل أن يكون اقتصادياً. فالآية الكريمة تأمر المؤمن أن يحسب لما بعده، وأن لا يترك ذريته في فقر أو ذلّ. وتأمين الحياة في صيغته الحديثة هو إحدى الأدوات التي يلجأ إليها الكثيرون لتحقيق هذه الحماية. لكن السؤال: هل هو حلال؟ ولأي مسلم يصلح؟ وما البدائل الإسلامية؟

نوعا تأمين الحياة

أولاً: التأمين المؤقت (Term Life Insurance)

عقد تغطية لمدة محددة (١٠ أو ٢٠ أو ٣٠ سنة)، يدفع المؤمن قسطاً شهرياً متواضعاً، فإن توفي خلال المدة دفعت الشركة المبلغ المتفق عليه (Death Benefit) لورثته. إن انتهت المدة وهو حي، انتهى العقد ولا شيء يُرد.

خصائصه:

- قسط رخيص نسبياً. مثال: ذكر مسلم عمره ٣٥ سنة، صحته جيدة، غير مدخن، يمكنه شراء تأمين بمبلغ ٥٠٠,٠٠٠ دولار لمدة ٢٠ سنة مقابل ٣٠-٤٥ دولاراً شهرياً فقط في ٢٠٢٥م.
- بسيط في الفهم.
- يخدم فترة الحاجة الحقيقية: سنوات تربية الأبناء.

ثانياً: التأمين الدائم / تأمين كامل الحياة (Whole Life / Universal Life)

عقد مدى الحياة، أقساطه أعلى بكثير، لكنه يبني قيمة نقدية (Cash Value) تنمو بفائدة استثمارية، يمكن للمؤمن سحب جزء منها أو الاقتراض عليها.

خصائصه:

- قسط مرتفع جداً. الذكر نفسه عمره ٣٥ قد يدفع ٥٠٠-٧٠٠ دولار شهرياً.
- يُسوّق كأداة "استثمارية".
- يشبه بالربا الصريح لأن النمو الداخلي يقوم غالباً على سندات الدين الربوية.

الموقف الفقهي

تأمين الحياة المؤقت (Term Life)

ذهب جمهور علماء أمريكا (AMJA، المجلس الفقهي) إلى أنه:

- مكروه أو محرّم في الأصل لاشتماله على الغرر والقمار.
 - مباح للحاجة إذا كان لدى المعيل المسلم أولاد صغار وزوج لا دخل لهم، ولا توجد بدائل إسلامية كافية.
 - يجب اقتصره على المبلغ الذي يحقّق الأمان للأسرة (٥-١٠ أضعاف الدخل السنوي عادةً)، لا أكثر بنية الربح.
- ومن أهم الفتاوى أن النية ضرورية: المسلم يدخل العقد بنية حماية أسرته من العوز، لا للراهنة على عمره.

تأمين الحياة الدائم (Whole Life)

اتفقت كلمة جمهور علماء أمريكا على أن **Whole Life** ممنوع شرعاً لأنه يقوم بنيوياً على الاستثمار الربوي، ويسوّق كأداة استثمار لا كأداة حماية، فيخرج من باب الحاجة دخولاً في باب التكرّر بالحرام.

البديل: اشتر **Term Life**، واستثمر الفرق في بدائل حلال (صناديق مفلترة شرعياً، عقارات، إنلج). هذه قاعدة مالية معروفة في أمريكا (Buy Term and Invest the Difference) وهي صديقة للحلال.

كم تحتاج من التغطية؟

القاعدة الذهبية: ١٠ أضعاف الدخل السنوي، أو ما يكفي لتسديد الرهن العقاري + تعليم الأطفال + معيشة الأسرة لخمس سنوات على الأقل.

مثال: أب مسلم دخله ٨٠,٠٠٠ دولار، له رهن ٢٥٠,٠٠٠ دولار، وثلاثة أبناء صغار. يحتاج تأميناً لا يقل عن ٧٥٠,٠٠٠ - ١,٠٠٠,٠٠٠ دولار. بـ **Term Life** لمدة ٢٠ سنة، قد يدفع ٦٠-٩٠ دولاراً شهرياً فقط.

البديل الإسلامي: الوصية الشرعية + التدبير الإرثي

أولاً: الوصية المكتوبة (**Islamic Will / Last Testament**)

في أمريكا، إن مات المسلم بلا وصية، تُوزع تركته حسب قانون الولاية (**Intestate Succession**)، وهو لا يطابق نظام الميراث الإسلامي. لذلك يجب على كل مسلم أمريكي:

• كتابة **Last Will and Testament** قانونياً.

- تحديد توزيع الميراث وفق الفقه الإسلامي.
- تعيين Guardian للأطفال القصر.
- استشارة محامٍ متخصص (يوجد محامون مسلمون في مدن كبرى).

ثانياً: ادّخار مباشر للأسرة

بدل دفع آلاف الدولارات سنوياً لشركة تأمين، يمكن للمسلم:

- فتح حساب استثمار في صناديق إسلامية (Amana Funds, Wahed Invest).

• ادخار ٥٠٠-١٢٠٠٠ دولار شهرياً.

• بعد ٢٠ سنة، يكون لديه ٣٠٠,٠٠٠-٥٠٠,٠٠٠ دولار حلال صافٍ.

ثالثاً: التكافل العائلي

في كثير من العائلات اليمنية والعربية في أمريكا، يبقى نظام التعاون العائلي القوي. الأخوة، الأخوال، أبناء العم، يجتمعون لمساعدة أسرة فقدت معيها. هذا نظام أصيل في الإسلام لا يجب التخلي عنه.

رابعاً: التأمين عبر صاحب العمل (Group Life Insurance)

كثير من الشركات الأمريكية تقدّم تأمين حياة جماعي بكلفة منخفضة جداً (أو مجاناً) لموظفيها. وقد أفتى بعض العلماء بأنه أخفّ شرعاً لأن الموظف ليس طرفاً مباشراً في العقد، والمنفعة تأتيه من باب التبرع من صاحب العمل.

نصائح أخيرة

1. لا تشتري Whole Life أبداً إلا في ظروف استثنائية جداً وبفتوى محددة.

2. Term Life لمدة ٢٠-٣٠ سنة هو الخيار المعتاد المباح للحاجة.

3. اكتب وصيتك الإسلامية فوراً. كل سنة تأخير مخاطرة.

4. استثمر الفرق في الحلال. هذا أقوى من Whole Life في النتيجة وأظهر شرعاً.

5. استشر عالماً. في كل ولاية كبرى مفتٍ مسلم يمكن الرجوع إليه قبل التوقيع.

ولنتذكّر دائماً: التوكل على الله أولاً وأخيراً. الأرزاق بيده، والأعمار بيده، ولا يضيع الله امرأة مسلمة ولا طفلاً مسلماً حتى لو أعجزه أبوه عن تركته. إنما الأمر بالأخذ بالأسباب أمر تكليفي لا تقدير قدر.

الفصل السابع: تأمين المنزل والمستأجر

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا﴾ - سورة النحل، الآية ٨٠

المنزل سَكَن... وحماية

البيت في الإسلام أكثر من جدران وسقف، إنه «سكن» - كلمة قرآنية مكثفة تعني الراحة والطمأنينة والاحتواء. وفي أمريكا، أكبر استثمار يقوم به الأسرة المسلمة في حياتها هو شراء المنزل، إذ يبلغ متوسط سعر المنزل الأمريكي في ٢٠٢٥م نحو ٤١٢,٠٠٠ دولار. هذا الاستثمار الضخم يحتاج حماية، والقانون يفرضها على كل مالك له رهن عقاري.

شركة الرهن تفرض التأمين

عندما يشتري المسلم بيتاً برهن عقاري (Mortgage)، يشترط البنك:

1. **Homeowners Insurance** ساري المفعول طوال مدة القرض.

2. Title Insurance يُدفع مرة واحدة عند الشراء.

3. PMI (Private Mortgage Insurance) إذا كانت الدفعة الأولى أقل من ٢٠٪.

4. في مناطق الفيضانات، Flood Insurance فدرالياً.

وقد أفتى علماء أمريكا بأن هذا التأمين مباح للضرورة المفروضة من البنك، خصوصاً أنه شرط في عقد الرهن نفسه. ومن الواضح فقهيّاً أنه لا يجوز للمسلم أن يكذب على البنك أو يتلاعب بشروطه ليتفقت من التأمين.

ما الذي يغطّيه Homeowners Insurance؟

التأمين الشامل عادةً يغطي ست فئات:

A. Dwelling Coverage: هيكل المنزل نفسه (الجدران، السقف، الأساس). يجب أن يُساوي تكلفة إعادة البناء (Replacement Cost) لا قيمة السوق.

B. Other Structures: الحظائر، الجدران الخارجية، المرآب المنفصل.

C. Personal Property: الأثاث، الإلكترونيات، الملابس. عادةً ٥٠٪ - ٧٠٪ من Dwelling Coverage.

D. Loss of Use: نفقات الفندق والطعام إن لم يُمكن السكنى في المنزل بسبب الكارثة.

E. Liability: يحميك إن أصيب شخص في منزلك ورفع دعوى. مهم جداً.

F. Medical Payments: يدفع مصاريف طبية صغيرة لشخص أُصيب في منزلك دون رفع دعوى.

الكوارث المغطاة وغير المغطاة

عادةً مُغطى: الحرائق، السرقة، عواصف البرد، الرياح القوية، إصابات الزوار، أضرار الأنايب.

عادةً غير مغطى — وتحتاج وثيقة مستقلة:

- الفيضانات (Flood Insurance): من خلال برنامج NFIP الفدرالي. متوسط القسط ٧٠٠-١٢٠٠ دولار سنوياً في مناطق الخطر.
- الزلازل (Earthquake Insurance): مهم جداً في كاليفورنيا وأوريغون. يصل القسط إلى ٨٠٠-٢٥٠٠ دولار سنوياً.
- الفطريات السوداء (Mold): غالباً مستثناة.
- الأعطال الميكانيكية: يحتاج Home Warranty منفصلة.

التكلفة المتوقعة في ٢٠٢٥

- متوسط القسط الأمريكي: ٢٤٠٠ دولار سنوياً.
- فلوريدا: ٦٠٠٠ + دولار (الأعلى بسبب الأعاصير).
- لويزيانا: ٤٥٠٠ + دولار.
- كاليفورنيا: ١٤٠٠-١٨٠٠ دولار (أساسي) + إضافات للزلازل.
- أوهايو، أيداهو: ٩٠٠-١٢٠٠ دولار (الأرخص).

تأمين المستأجر (Renter's Insurance) - الكنز المنسي

كثير من المسلمين المستأجرين في أمريكا يجهلون قيمة هذا التأمين الرخيص جداً. متوسط قسطه السنوي ١٥٠-٣٠٠ دولار فقط، ومع ذلك يغطي:

1. ممتلكاتك الشخصية داخل الشقة (لو سُرقَت أو احترقت): الأثاث، الإلكترونيات، الملابس، الكتب الإسلامية الثمينة، المصاحف، السجاد. متوسط الأسرة لديها ٢٠,٠٠٠-٤٠,٠٠٠ دولار من الممتلكات داخل شقتها.

2. المسؤولية تجاه الغير: لو سقط زائر في شقتك، أو حدث حريق امتد إلى شقة الجيران، فهذا التأمين يحميك من دعاوى قد تصل إلى مئات الآلاف.

3. Loss of Use: يدفع لك مصاريف فندق إن لم تستطع السكن في الشقة لسبب قاهر.

فتاوى علماء أمريكا تجوز Renter's Insurance للحاجة العامة، ولأنه في كثير من الإيجارات شرط من المؤجر.

نصيحة عملية: في كل مرة يحدث حادث بسيط في شقتك أو في عمارتك، تحقق هل يمكن استخدام التأمين. كثير من المسلمين دفعوا الأقساط لسنوات دون أن يستفيدوا أبداً، لأنهم لم يعرفوا تغطيتهم.

كيف توفر في تأمين المنزل والمستأجر؟

1. اجمع التأمين (Bundle). السيارة + المنزل = خصم ١٠-٢٥٪.

2. ارفع ال Deductible. من ٥٠٠ إلى ١٥٠٠ دولار = توفير ٢٥٪ من القسط.

3. ثبتت أجهزة الأمان. كاميرات، أجهزة إنذار حريق، أقفال ذكية. خصم ٥-١٥٪.

4. حافظ على Credit Score مرتفع. الشركات تستخدم النقاط الائتمانية في حساب القسط. كل ٥٠ نقطة فرق قد تعني ٥٪ في القسط.

5. راجع التقييم سنوياً. قد تتغير قيمة بيتك. لا تدفع تأمين ٧٠٠,٠٠٠ على بيت يساوي إعادة بنائه ٤٠٠,٠٠٠.

6. اطلب خصم لا-مطالبات. بعد ٣ سنوات بلا مطالبات، خصم ١٠٪.

7. انضم إلى شركات تكافل عند توفرها في ولايتك (وقد ذكرنا أمثلة محدودة في الفصل الثالث).

ملاحظة شرعية مهمة: التأمين عند البيع

عند بيع منزلك في أمريكا، قد يتم خصم التأمين المتبقي وإعادته لك. هذا المبلغ المردود حلال لأنه استرداد لأموالك الأصلية ولم تستفد منه. أما إن تلقيت "أرباحاً" من شركة التأمين عبر مكافآت أو خصومات (Dividend) فيرى بعض العلماء التصديق بها تطهيراً.

التأمين والتوكل

البيت سكن. حمايته من الكوارث المالية الكبرى ليست منافسة لقدر الله، بل أخذٌ بالأسباب الذي شرعه الله ورسوله. فالنبي ﷺ ربط ناقتَه، ثم توكل. هكذا يفعل المسلم بيته: يؤمنه قانونياً، ويستودعه الله إيماناً.

الفصل الثامن: تأمين العجز والدخل

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ - سورة الطلاق، الآية ٢

مأساة العجز الصامتة

نوع من التأمين قلّمَا يفكّر فيه المسلم الأمريكي حتى تقع المصيبة: تأمين العجز (Disability Insurance). تخيّل سيناريو: أبٌ يبلغ ٤٢ سنة، يعيل أسرة من خمسة، يصاب في حادث طريق فيكسر العمود الفقري ويعجز عن العودة لعمله لمدة سنتين. كيف ستعيش الأسرة؟

الإحصاء الأمريكي مرعب: نحو ربع البالغين في أمريكا (٢٥٪) سيتعرّضون لعجز يمنعهم عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر قبل بلوغهم سن التقاعد. والسبب الأكبر للإفلاس الشخصي بعد الفواتير الطبية هو فقدان الدخل بسبب العجز.

ما الفرق بين تأمين العجز قصير الأمد وطويل الأمد؟

:Short-Term Disability (STD)

- يبدأ صرفه بعد ٧-١٤ يوماً من العجز.
- يدفع ٤٠-٧٠٪ من الراتب.
- لمدة ٣-٦ أشهر، أحياناً حتى سنة.
- كثير من أصحاب العمل يقدمونه ضمن الرواتب الإضافية.

:Long-Term Disability (LTD)

- يبدأ صرفه بعد ٩٠ يوماً (يسمى Elimination Period).
- يدفع ٤٠-٧٠٪ من الراتب.
- لمدة ٢-٥ سنوات، أو حتى سنّ التقاعد في بعض البوالص.
- أكثر أهمية بكثير من STD لأن العجز الطويل هو الذي يدمر الأسر.

SSDI - التأمين الفدرالي للعجز

Social Security Disability Insurance برنامج فدرالي يمول من الضريبة

التي تُخصم من راتب كل عامل في أمريكا (FICA Tax). يستحقّه:

- من عمل وسجّل ضرائب لفترة كافية (عادةً ١٠ سنوات للبالغين فوق

٣١).

- من ثبت طبيًا أنه عاجز عن أي عمل مرتبط بالأجور (Substantial Gainful Activity = أكثر من ١٠٥٥٠ دولار شهريًا في ٢٠٢٥ م).
- من امتد عجزه ١٢ شهرًا أو أكثر، أو من المتوقع موته بسبب الحالة.

كم يدفع SSDI؟ المتوسط في ٢٠٢٥ م ١٠٥٤٠ دولار شهريًا. ليس مبلغًا كبيرًا، لكنه خط دفاع أساسي.

التحدي: نسبة الرفض في الطلبات الأولية ٦٠-٧٠٪. الإجراءات معقدة وبطيئة، قد تستغرق ٢-٣ سنوات من تقديم الطلب حتى استلام الشيك الأول. لذلك ينصح المحامون باستعمال مستشار قانوني متخصص (Disability Lawyer) منذ البداية.

الحكم الشرعي لتأمين العجز

من الجانب الفقهي، تأمين العجز يأخذ ثلاثة وضعيات:

أولاً: SSDI الفدرالي

ليس تأمينًا تجاريًا بمعناه التقليدي، بل برنامج حكومي إلزامي يدفع من ضرائب العمل. أفتى علماء أمريكا (AMJA) بجوازه، بل وجوب الانتفاع منه عند الحاجة، لأنه: - تموله أنت بنفسك عبر ضريبة مدفوعة قسرًا. - ليس فيه عقد غرر بينك وبين شركة، بل حق قانوني عام. - استرداده عند الإصابة من باب استرداد الحق.

ثانياً: تأمين العجز من صاحب العمل (Group Disability)

يدفعه الكثير من أصحاب العمل لموظفيهم كميزة وظيفية. يميل علماء أمريكا إلى جوازه لأن الموظف ليس طرفاً مباشراً في العقد، والمنفعة تأتي من باب التعويض الوظيفي.

ثالثاً: التأمين الفردي على العجز (Individual Disability)

يشتريه الفرد من شركة تأمين خاصة. يأخذ حكم التأمين التجاري عموماً: محرّم في الأصل، مباح للحاجة عند المسلم الذي ليس له تغطية أخرى (مثل أصحاب الأعمال الحرة، الأطباء المسلبون، المحامون، التجار).

من يحتاج هذا التأمين أكثر؟

1. الأسر التي تعتمد على دخل واحد: زوج يعمل، زوجة في البيت. خطر فقدان الدخل قاتل.

2. أصحاب الأعمال الحرة (Self-Employed): لا يحصلون على تأمين عجز من صاحب عمل.

3. العاملون في مهن يدوية: البناء، الشحن، تصليح السيارات. خطر الإصابة الجسدية أعلى.

4. الأطباء، الجراحون، أطباء الأسنان: فقدان قدرة اليد على العمل قد يعني خسارة دخل بمئات الآلاف.

بدائل وممارسات حلال موصى بها

1. بناء صندوق طوارئ (Emergency Fund):

ادخر ٦-١٢ شهراً من مصاريفك في حساب توفير سهل الوصول إليه. هذا أهم سلاح اقتصادي حلال يحمي من العجز قصير الأمد. عادةً يستخدم حساب High-Yield Savings (مع التحفظ على الفائدة، أو وضع المال في حساب جاري بلا فائدة لتجنب الربا).

1. التأمين الصحي الكامل:

كثير من العجز سببه أمراض يمكن الوقاية منها بالعلاج المبكر. وجود تأمين صحي جيد يقلل خطر العجز نفسه.

1. التعاون العائلي:

في الجاليات المسلمة، إذا اشتدت بأحدنا حاجة، ننداعى العائلة لمساعدته. هذا تكافل أصيل.

1. المسجد كصندوق طوارئ:

كثير من المساجد الأمريكية الكبيرة لديها لجنة زكاة ومساعدات اجتماعية. سجل نفسك في كشف المسجد المحلي.

1. مدخرات التقاعد كاحتياطي:

حسابات 401 (k) و IRA يمكن السحب منها في حالة العجز بدون غرامة الإخراج المبكر. هذا خيار أخير لكنه متاح.

خطوات عملية الآن

1. افحص بوليصة عملك. هل تشمل Short-Term و Long-Term

Disability؟ نسبة الراتب المغطى؟ مدة العجز المغطاة؟

2. احسب نفقات أسرته الشهرية. كم تحتاج فعلاً إن انقطع دخلك؟

3. ابن صندوق طوارئ ٦ أشهر على الأقل.

4. سجل في my Social Security على موقع SSA.gov لمعرفة ما

ستستحقه من SSDI لو احتجت.

5. إن كنت صاحب عمل حر: اطلب عرض تأمين عجز فردي. القسط

لطبيب عمره ٤٠ مع تغطية ٧,٠٠٠ دولار شهرياً يبلغ ١٥٠-٢٥٠ دولار شهرياً.

الختامة

العجز قدر قد يصيب أي إنسان. الإسلام لا يحرمنا من الأخذ بالأسباب لحماية
أسرنا. وبين SSDI الفدرالي المباح بالاتفاق، وتأمين العمل المباح للحاجة،
وصندوق الطوارئ الشخصي، يستطيع المسلم بناء حصن قوي ضد ضربات
الحياة. ولا تنسوا التوكل على من بيده الأمر كله: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مَخْرَجًا﴾.

الفصل التاسع: نصائح عملية لتوفير المال في التأمين

﴿وَلَا تُسْرِفُوا﴾ - سورة الأعراف، الآية ٣١

مقدمة: توفير عبادة

لم يأمر الإسلام بالسخّ، لكنه نهى عن الإسراف. كل دولار يُدفع للتأمين زائداً عن الحاجة، هو دولار يضيع من جيب الأسرة المسلمة، يمكن استثماره في طعام الأبناء، أو علم العائلة، أو صدقة جارية. والمسلم في أمريكا يدفع وسطياً ١٢,٠٠٠-١٨,٠٠٠ دولار سنوياً على جميع أنواع التأمين مجتمعة. توفير ٢٠٪ منها يعني ٢,٤٠٠-٣,٦٠٠ دولار في جيبك آخر السنة، وهذا مبلغ لا يُستهان به.

في هذا الفصل نجمع أهم النصائح العملية والمجربة لتخفيض فاتورة التأمين دون التضحية بالحماية الأساسية للأسرة.

النصيحة الأولى: اجمع كل تأميناتك تحت سقفٍ واحد (Bundling)

أكبر سرٍّ يعرفه وكلاء التأمين الأمريكيون لكن لا يخبرونك به فوراً: خصم الجمع (Bundle Discount). عندما تشتري تأمين السيارة وتأمين المنزل (أو المستأجر) من نفس الشركة، تحصل عادةً على خصم ١٠-٢٥٪ من القسط الإجمالي. وبعض الشركات تضيف خصم تأمين الحياة فوقها.

- أمثلة شائعة في السوق الأمريكي: State Farm: خصم تصل إلى ١٧٪.
- Allstate: خصم حتى ٢٥٪ - Liberty Mutual: خصم حتى ٢٠٪.
- Progressive: خصم متغير حسب الولاية.

نصيحة عملية: قبل تجديد أي وثيقة، اتصل بالشركة وقل صراحةً: "What is your multi-policy discount?" فإن لم يكن ٢٠٪ على الأقل، فاسأل عن الشركات المنافسة.

النصيحة الثانية: ارفع الاستقطاع الذاتي (Deductibles)

الاستقطاع الذاتي هو المبلغ الذي تدفعه أنت قبل أن تبدأ شركة التأمين بالدفع. كلما زاد، انخفض القسط. مثال على تأمين السيارة:

- Deductible \$250 → قسط \$1,800/سنة.
- Deductible \$500 → قسط \$1,650/سنة (توفير ١٥٠).
- Deductible \$1,000 → قسط \$1,450/سنة (توفير ٣٥٠).
- Deductible \$2,000 → قسط \$1,250/سنة (توفير ٥٥٠).

القاعدة الذهبية: ارفع ال Deductible إلى أكبر مبلغ يمكنك دفعه بسهولة من صندوق الطوارئ. لو كان لديك ٥٠٠٠ دولار في حساب الطوارئ، فاجعل ال Deductible ١٠٥٠٠ أو ٢٠٠٠. هذا توفير يومي حلال.

النصيحة الثالثة: قارن الأسعار سنوياً

كثير من المسلمين يلتزمون بشركة واحدة لـ ١٠ سنوات أو أكثر، اعتقاداً منهم بالولاء. الحقيقة: شركات التأمين تكافئ العملاء الجدد بأسعار جذابة، وترفع الأسعار تدريجياً على العملاء القدامى. هذا يسمى **Price Optimization**، وهو ممارسة شائعة بل ومشروعة قانونياً.

ماذا تفعل؟

1. قبل التجديد بـ ٣٠ يوماً ادخل على ٣-٥ مواقع: Geico, Progressive, State Farm, USAA (للعسكريين)، Allstate.
 2. أدخل نفس المعلومات بدقة.
 3. قارن الأسعار.
 4. إن وجدت سعراً أرخص بـ ٢٠٪ على الأقل، انتقل.
 5. أو اتصل بشركتك الحالية وقل: "I have a quote from X for \$Y. Can you match it?" — كثير منهم سيخفض السعر.
- دراسة J.D. Power وجدت أن ٤٠٪ من العملاء الذين قارنوا الأسعار في ٢٠٢٤م وفروا أكثر من ٥٠٠ دولار سنوياً.

النصيحة الرابعة: تحسين Credit Score

- في ٤٧ ولاية أمريكية، تستخدم شركات التأمين نقاطك الائتمانية (Credit-Based Insurance Score) لتحديد القسط. الفرق بين Credit Score ٥٨٠ و ٧٥٠ قد يصل إلى ٤٠٪ في قسط تأمين السيارة سنوياً. لتحسين النقاط:
- ادفع جميع الفواتير في الموعد.
 - لا تتجاوز ٣٠٪ من حد بطاقة الائتمان (أحسن أن تكون أقل من ١٠٪).

- لا تفتح بطاقات جديدة كثيراً.
- راجع تقريرك الائتماني سنوياً مجاناً على AnnualCreditReport.com.

ملاحظة شرعية: بطاقة الائتمان نفسها فيها مسائل خلافية، لكن مجرد امتلاكها واستعمالها للمصاريف العادية ثم سدادها كاملة قبل تاريخ الاستحقاق (Statement Date) يُعتبر مباحاً عند جمهور علماء أمريكا، إذ لا يحدث ربا فعلي.

النصيحة الخامسة: الخصومات التي ينساها الناس

اطلب من وكيلك صراحة قائمة بكل الخصومات المتاحة. منها:

1. **Multi-Vehicle Discount**: إن كنتَ تؤمّن سيارتين، توفير ١٠٪ - ١٥٪.
2. **Good Student Discount**: ابنك معدّله B أو أعلى، توفير حتى ٢٠٪.
3. **Safe Driver / Accident-Free Discount**: ٣ سنوات بلا حوادث.
4. **Defensive Driving Course**: دورة قيادة دفاعية معتمدة (٤-٨ ساعات على الإنترنت بـ 25\$-30\$) تخفّض القسط ٥-١٠٪ لمدة ٣ سنوات.
5. **Military / Veterans Discount**: للعسكريين السابقين والحاليين.

6. **Federal Employee Discount**: لموظفي الحكومة الفدرالية.
7. **Anti-Theft Device**: GPS، Lojack، نظام إنذار. خصم ٥-١٠٪.
8. **Pay-in-Full Discount**: دفع القسط السنوي كاملاً بدلاً من شهرياً. توفير ٥-١٠٪، وتجنب رسوم القسط الشهري.
9. **Paperless / Auto-Pay Discount**: خصم بسيط للذين يستعملون الفواتير الإلكترونية.

النصيحة السادسة: التأمين الجماعي عبر مؤسسات مجتمعية

بعض المساجد والجمعيات الإسلامية في أمريكا أنشأت برامج تأمين جماعي بشروط تفضيلية:

- **ISNA** (الجمعية الإسلامية في أمريكا الشمالية) لديها برامج تكافل للأعضاء.
 - **ICNA** (مجلس العمل الإسلامي) كذلك.
 - الجمعيات المهنية: الأطباء المسلمون (IMANA)، المهندسون، المحامون، كلٌّ منها قد يقدم تأميناً جماعياً للأعضاء.
- استفسر عن العضوية والخصومات. القسط الجماعي عادةً أرخص ٢٠-٣٠٪ من السوق المفتوح.

النصيحة السابعة: راجع التغطية - لا تدفع لما لا تحتاج

كل سنة نغيّر ظروف الأسرة. تفقّد:

- سيارة قديمة: هل لا تزال تحتاج Collision و Comprehensive لسيارة قيمتها ٢٠٠٠ دولار؟
 - ابن غادر البيت: هل ما زال على وثيقتك؟
 - بيتك ارتفعت قيمته: هل التغطية كافية؟ أو هل دفعت زيادة بلا داع؟
 - التأمين الصحي: هل خطة Gold ضرورية؟ ربما Silver + HSA أوفر.
- قاعدة: راجع تأمينك كل ١٢ شهراً تماماً كما تراجع زكائك.

النصيحة الثامنة: تجنب المطالبات الصغيرة

كل مطالبة تقدّمها يعرّض قسطك للارتفاع في السنة التالية بنسبة ٢٠-٤٠٪ لمدة ثلاث سنوات. القاعدة: لا تقدّم مطالبة بأقل من ضعف ال Deductible. مثال: Deductible \$1,000، حادث بسيط بـ \$1,200، الفائدة الصافية لك \$200، لكن قسطك قد يرتفع \$400 سنوياً لـ ٣ سنوات = \$1,200 خسارة. ادفع المطالبة من جيبيك واحتفظ بسجل نظيف.

النصيحة التاسعة: نظّف سجل القيادة

تذكرة سرعة واحدة قد ترفع قسطك ٢٠-٤٠٪ ل ٣ سنوات. حادث بخطئك يرفع القسط ٤٠-٧٠٪ ل ٥ سنوات. القيادة الآمنة عبادة وتوفير في آن.

النصيحة العاشرة: استشر قبل الشراء

قبل توقيع أي وثيقة جديدة، اقرأ: - Declaration Page: ملخص التغطية. - Exclusions Section: ما لا يغطيه. - Endorsements: الإضافات الخاصة.

ولا تتردد في الاستعانة بمسلم خبير في التأمين أو مستشار مالي مسلم. السؤال قبل الشراء أرخص من الندم بعده.

خلاصة عملية

طبّق هذه القاعدة الذهبية: اشترِ ما يحميك من الكوارث الكبرى، لا ما يغطّي كل عثرة صغيرة. التأمين عبادة من الأخذ بالأسباب، وتوفير المال في التأمين عبادة من حسن إدارة المال. واحفظ كلمة عمر بن الخطاب: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا».

الفصل العاشر: الخاتمة

﴿وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ - سورة المائدة، الآية ٢٣

والله أعلم

رحلة في عشرة فصول

بدأنا هذه الرحلة بسؤال بسيط: ما هو التأمين؟ ووجدنا أنه أداة مالية حديثة تنقل المخاطر من فردٍ إلى مجموعة، نشأت في مقاهي لندن قبل ثلاثة قرون، وانتشرت حتى صار سوقها في أمريكا يتجاوز تريليون ونصف دولار سنوياً.

ثم رأينا أن العلماء المعاصرين اختلفوا في حكمه: من محرّم مطلقاً للغرر والربا والميسر، إلى مبيح مطلق للمصلحة، إلى الراجح وهو التحريم في الأصل مع إباحة الضرورة، وهو ما أفتى به مجمع الفقه الإسلامي الدولي عام ١٩٨٥م، وتبنّاه مجمع AMJA والمجلس الفقهي بأمريكا الشمالية، وعليه أكثر علماء الجاليات في الغرب.

ثم تعرّفنا على البديل الإسلامي التكافل، وتعلّقت الصورة قليلاً في أمريكا
لمحدودية السوق، لكنه يبقى الأفق الذي ينبغي للأسرة المسلمة أن تتطلّع إليه
وتدعمه.

ثم درسنا الأنواع الستة الكبرى من التأمين في أمريكا: السيارة، الصحة، الحياة،
المنزل والمستأجر، العجز والدخل، ووضعنا لكلٍّ منها الحكم الشرعي، وقدر
الحاجة، وأسلوب الاختيار العملي. وختمنا بفصلٍ كاملٍ عن توفير المال لأن
المسلم لا يبذل ماله سفهاً حتى في طاعة القانون.

القواعد الذهبية الخمس

من كل ما سبق، نستخلص خمس قواعد ذهبية للمسلم في أمريكا:

القاعدة الأولى: التزم بالقانون.

الحد الأدنى من التأمين الذي يفرضه القانون (سيارة، منزل عند الرهن، صحة في
بعض الولايات) مباحٌ بل واجب من باب طاعة ولي الأمر فيما لا يخالف
الشرع. لا تخاطر بمستقبل أسرّتك بالقيادة دون تأمين، ولا تخاطر بإيمانك بالغش
على شركة التأمين أو على القانون.

القاعدة الثانية: لا تتوسّع.

ما ضرورته انتفت، ضرورته انتفت. لا تشتري Whole Life Insurance بنية الاستثمار، ولا تشتري تأميناً شاملاً فاحراً على سيارة قديمة، ولا تأميناً صحياً Platinum إن كنت شاباً صحيحاً. ما أبيع للضرورة يُقدّر بقدرها.

القاعدة الثالثة: ابحث عن البدائل.

كل سنة جديدة قد تجلب بدائل تكافلية أو ادخارية حلال أفضل. تابع شركات التكافل الناشئة، صناديق الاستثمار الإسلامية (Amana, Wahed)، حسابات HSA، صناديق الطوارئ الشخصية، التكافل العائلي والمسجدي. هذه هي البدائل التي تبني عليها الأجيال القادمة.

القاعدة الرابعة: استثمر التوفير في الحلال.

كل دولار وفرته من التأمين، استثمره في عقار، أو صندوق إسلامي، أو صدقة جارية. لا تتركه يضيع في الإسراف، فإله نهى عن الإسراف كما نهى عن الشح.

القاعدة الخامسة: التوكل مقدّم.

الأخذ بالأسباب طاعة، والتوكل على الله عبادة قلبية أعلى من كل سبب. التأمين سبب، لا قاطع للقدر. والمؤمن يأخذ الأسباب بيده ويعلق قلبه برب الأسباب: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾.

قائمة عمل (Checklist) للأسرة المسلمة

أمامك قائمة عملية تستطيع طبعها وتعليقها على الثلاجة:

1. ☐ راجع وثيقة تأمين سيارتك. هل تغطية المسؤولية كافية لحماية أصولك؟
2. ☐ احسب قيمة منزلك السوقية وقيمة إعادة البناء، وعدّل وثيقة تأمين المنزل.
3. ☐ إن كنت مستأجراً، اشتر Renter's Insurance غداً — لا اليوم — لكن حقاً اشتره.
4. ☐ سجّل في my Social Security، وأطلع على ما ستستحقه من SSDI.
5. ☐ اكتب وصيتك الإسلامية واعتمدها قانونياً. استشر محامياً مسلماً.
6. ☐ افتح حساب طوارئ بـ ٦ أشهر من مصاريفك.
7. ☐ ابحث عن صناديق استثمار إسلامية (Amana, Wahed, Saturna) وافتح حساباً.
8. ☐ راجع تأمين الصحة سنوياً في Open Enrollment.
9. ☐ اخص خصومات ال Bundling في شركتك. اطلب تخفيضاً.

رسالة ختامية

أيها المسلم في أمريكا، أنت تعيش في بلدٍ معقّد المنظومة المالية، مغرٍ بالاستهلاك، مليءٍ بالاختبارات الإيمانية. ومن أكبر هذه الاختبارات: التعامل مع المال بطهارة وعلم.

التأمين باب من أبواب هذا التعامل. ليس فيه مكان للجهل ولا للكسل ولا للتوسّع. كل دولار تنفقهُ تُسأل عنه: من أين اكتسبته، وأين أنفقته. وكل قرار مالي تتخذه يصبح بصمةً في أسرتك وفي ولاية إقامتك ومجتمعك.

اعمل بقاعدة الفقه الكبرى: «الضرورات تبيح المحظورات، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها». وقاعدة الإسلام الكبرى: «اعقلها وتوكل». وقاعدة الرحمن الكبرى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ (الطلاق: ٢-٣).

اللهم اجعل ما نأخذ من الأسباب طاعةً لك، واجعل قلوبنا متوكلّة عليك، واجعل أموالنا حلالاً طيباً مباركاً، واحفظ ذريتنا من الفقر والجوع، ولا تجعلنا فتنةً للظالمين، واجعلنا للمتقين إماماً.

سبحانك ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وتتوب إليك.

للاستزادة

- مجمع الفقه الإسلامي الدولي، قرار رقم ٩، الدورة الثانية، جدة ١٩٨٥ م.
- مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا (AMJA): www.amjaonline.org
- المجلس الفقهي بأمريكا الشمالية: www.fiqhcouncil.org
- مصطفى الزرقا، «نظام التأمين: حقيقته والرأي الشرعي فيه»، مؤسسة الرسالة.
- يوسف القرضاوي، «فقه الزكاة»، الفصل الخاص بالتأمين.
- علي محيي الدين القره داغي، «التأمين الإسلامي: دراسة فقهية تأصيلية».
- موقع HealthCare.gov الرسمي لتأمين الصحة.
- موقع SSA.gov لتقدير عجزك المتوقع من SSDI.
- صناديق Amana للاستثمار الإسلامي: www.amanafunds.com
- منصة Wahed Invest: www.wahedinvest.com

القسم الإنجليزي

English Section

Table of Contents

Chapter 1: What Is Insurance and How Did It Originate?	1
Chapter 2: The Islamic Ruling on Insurance — The Scholarly Debate	2
Chapter 3: Takaful — The Islamic Alternative to Insurance	3
Chapter 4: Car Insurance — A Legal Necessity	4
Chapter 5: Health Insurance	5
Chapter 6: Life Insurance	6
Chapter 7: Home and Renter's Insurance	7
Chapter 8: Disability and Income Insurance	8
Chapter 9: Practical Tips to Save on Insurance	9

.....

Chapter 1: What Is Insurance and How Did It Originate?

"And cooperate in righteousness and piety, and do not cooperate in sin and aggression." — Quran, Surah al-Maidah, Verse 2

Defining Insurance

At its simplest, insurance is a contract between two parties. The policyholder pays a regular amount called a premium, and the insurance company commits to paying compensation if a specific event listed in the policy occurs — a car accident, a sudden illness, a death, or a house fire. The core idea is **risk transfer**: shifting an unbearable loss from a single individual to a large pool of contributors, so that no one is financially crushed by a catastrophe they could not foresee.

Ancient Roots of Risk-Sharing

The idea of distributing risk is not modern. Four thousand years ago, the Babylonians used what historians call "bottomry loans," in which a merchant lent money to a ship owner. If the ship arrived safely, the loan was repaid with interest. If it sank, the debt was forgiven entirely — a primitive form of marine insurance. Roman traders used a similar arrangement. Pre-Islamic Arabs practiced the system of *al-'aaqilah*, where the clan of an accidental killer collectively paid the blood-money for the victim. Islam preserved this institution in its law of unintentional homicide. All of these are examples of **mutual cooperation** rather than commercial insurance in the modern sense.

The Birth of Modern Insurance in London

Insurance as we know it today was born in seventeenth-century England. In 1688, Edward Lloyd opened a small coffeehouse

near the River Thames in London. It quickly became a gathering place for merchants, ship owners, and investors. Ship owners would seek backers willing to cover their losses at sea in exchange for a fee. The backer would write his name beneath the voyage contract — *under writing* — giving us the word *underwriter*, still used today. Over the centuries this coffeehouse evolved into **Lloyd's of London**, one of the largest insurance markets on earth.

Then came the Great Fire of London in 1666, which destroyed over 13,000 homes and 87 churches in four days. The catastrophe made the need for property insurance unmistakable. The first fire insurance company was founded in 1681. The idea crossed the Atlantic, and in 1752 Benjamin Franklin established the first American insurance company in Philadelphia, the Philadelphia Contributionship.

Major Types of Insurance in the American Market

Today in America, a Muslim family encounters an insurance market exceeding \$1.4 trillion in annual premiums. The main categories include:

First: Auto Insurance — required by law in essentially all fifty states, with minimum coverage levels that vary by state. It covers liability to others, and optionally comprehensive coverage for one's own vehicle.

Second: Health Insurance — no longer federally mandatory after the federal ACA penalty was eliminated in 2019, but still required in several states including New Jersey, California, Massachusetts, Rhode Island, and DC. Average family monthly premiums in 2025 range from roughly \$1,400 to \$2,100 per month for employer-sponsored family coverage.

Third: Life Insurance — optional, but a critical tool for protecting a family from the loss of its breadwinner. It splits into Term Life (temporary) and Whole Life (permanent).

Fourth: Homeowners Insurance — required by every mortgage lender before issuing a loan. The 2025 national average premium is approximately \$2,400 per year, rising sharply in hurricane- and wildfire-prone states like Florida and California.

Fifth: Renter's Insurance — very inexpensive (typically \$150–\$300 per year) and often overlooked. It protects the renter's furniture, electronics, and personal belongings.

Sixth: Disability Insurance — replaces part of one's income when illness or injury prevents work. The federal program SSDI is the largest, though it has notoriously strict approval standards.

Seventh: Liability Insurance — protects business owners and individuals from lawsuits.

Why Insurance Matters for Muslims in America

A Muslim living in America cannot simply ignore insurance by invoking scholarly disagreement. The state mandates auto insurance, mortgage lenders mandate homeowners coverage, and lacking health insurance can mean total bankruptcy after one emergency — the average open-heart-surgery hospital bill in 2025 is roughly \$150,000. Islam does not command passive surrender; it commands taking the means: "*Tie your camel and trust in Allah.*" This is precisely why we must understand the Islamic ruling on insurance, the alternatives available, and the practical method of choosing between necessity and prudence — the subject of the chapters that follow.

Chapter 2: The Islamic Ruling on Insurance — The Scholarly Debate

"And do not throw yourselves with your own hands into destruction." — Quran, Surah al-Baqarah, Verse 195

Why Did the Scholars Disagree?

Modern commercial insurance has no explicit mention in the Quran or the Sunnah, because it is a contemporary issue that did not exist in the time of the Prophet ﷺ or the early generations. Modern jurists therefore exercised independent reasoning (*ijtihad*) in classifying it under Islamic law, and they arrived at three main positions: absolute prohibition, absolute permissibility, and prohibition-with-necessity-exception.

Position One: Absolute Prohibition

A large body of contemporary scholars holds that commercial insurance is forbidden. This view is associated with Sheikh Mustafa al-Zarqa in his earlier writings, Sheikh Abd al-Aziz ibn Baz, Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, the Permanent Committee for Fatwa in Saudi Arabia, and most importantly **Resolution No. 9 of the OIC International Islamic Fiqh Academy, issued at its second session in Jeddah in 1985 (1406 AH).**

Their reasoning rests on three Shariah problems:

First: Excessive Gharar (Uncertainty) — The Prophet ﷺ forbade transactions involving major uncertainty ("*He prohibited the sale of gharar*," reported by Muslim). The policyholder pays premiums without knowing whether he will ever receive anything in return, and the insurer does not know how much it will eventually pay. The subject, amount, and timing are all uncertain.

Second: Riba (Usury) — If the policyholder pays \$1,000 in premiums and receives \$10,000 after a claim, that excess is an increase without genuine countervalue, a form of *riba al-fadl*. If the insurer delays payment and adds interest, that is *riba al-nasi'ah*.

Third: Maysir (Gambling) — "*Intoxicants and gambling...*" (Quran 5:90). The insured either profits handsomely (if the event occurs) or loses all premiums (if it does not). This is the structure of a wager.

Position Two: Absolute Permissibility

A smaller group of modern scholars holds that commercial insurance is permissible. This view is associated with Sheikh Mustafa al-Zarqa in his later book **Nizam al-Ta'min**, Sheikh Ali al-Khafff, Dr. Muhammad al-Bahi, and several Azhari scholars.

Their reasoning:

1. Insurance is a new contract not covered by a specific prohibition, and the default in transactions is permissibility.
2. Its public benefit is evident: it protects families from devastating financial loss.
3. It does not truly involve riba; premiums are not loans but contributions to a pooled fund.
4. Gharar is excused in contracts of cooperation and donation, and insurance functions more like cooperation than pure exchange.

Position Three: Prohibition with Necessity Exception

This is the position adopted by most American Muslim scholarly bodies, foremost among them the **Assembly of Muslim Jurists of America (AMJA)** and the **Fiqh Council of North America**, as well as Sheikh Yusuf al-Qaradawi (may Allah have mercy on him). Its summary: commercial insurance

is prohibited in principle, but permitted under genuine necessity or pressing public need treated as necessity.

Recognized forms of necessity include:

- **Mandatory auto insurance:** the minimum required by state law is permitted by consensus among these scholars, because driving is a practical necessity across most of America.
- **Homeowners insurance when carrying a mortgage:** the bank conditions the loan on it.
- **Health insurance for the family:** lacking it can mean total bankruptcy or denial of life-saving care.

Anything beyond the necessary minimum returns to the default prohibition.

The Two Governing Maxims

The necessity license rests on two well-established maxims of Islamic jurisprudence: "*Necessities permit the prohibited*" (*al-darurat tubih al-mahzurat*) and "*What is permitted by necessity is*

measured by its measure" (ma ubih li-l-darurah yuqaddar bi-qadriha). A Muslim driven to insurance takes only the legally required minimum, seeks Islamic alternatives whenever they exist, and does not expand into voluntary commercial insurance contracts.

AMJA's Practical Fatwas

In its published fatwas, AMJA has affirmed:

- Mandatory auto insurance at the minimum legal coverage is permitted.
- Health insurance is permitted given the realities of the American healthcare system.
- Homeowners insurance required by a mortgage lender is permitted.
- Where Islamic Takaful programs are available in the policyholder's state, they should be preferred.
- Tools like the Health Savings Account (HSA) function as partial Shariah-friendly alternatives and should be utilized.

The Position of the Fiqh Council of North America

The Fiqh Council, headquartered in Indiana, has consistently affirmed the same line: commercial insurance is impermissible in principle, but the realities of life in America create a state of *umum al-balwa* (widespread need) for certain coverage types, particularly auto, health, and mortgage-tied home insurance. They have also issued guidance encouraging the establishment of cooperative Takaful institutions in the United States.

Chapter Summary

The position favored by most contemporary researchers is that commercial insurance is forbidden in its original form due to *gharar*, *riba*, and *maysir* — yet permissible in cases of genuine necessity in Western countries, on condition of restricting oneself to the mandatory minimum, seeking Takaful alternatives, and forming an intention of cooperation rather than wagering. As the jurists said long ago: "*What cannot be*

obtained completely should not be abandoned entirely." A Muslim in America is obligated to preserve both his faith and his worldly affairs at once.

Chapter 3: Takaful — The Islamic Alternative to Insurance

"And cooperate in righteousness and piety." — Quran, Surah al-Maidah, Verse 2

What Is Takaful?

Takaful comes from the Arabic root *k-f-l*, meaning mutual guarantee. It is an alternative to commercial insurance, developed by Muslim jurists and economists in the twentieth century to deliver the same financial protection that conventional insurance provides — without falling into the three Shariah prohibitions of *gharar* (uncertainty), *riba* (usury), and *maysir* (gambling).

The core idea is simple. A group of participants each contributes to a common fund (*tabarru'*) on the basis that anyone who suffers a defined loss is compensated from this pool. It is therefore a **contract of donation**, not a contract of exchange. By the consensus of the jurists, uncertainty is excused in donation contracts where it would be fatal in exchange contracts.

A Brief History of Takaful

The first modern Takaful company was founded in Sudan in 1979 as the "Islamic Insurance Company." Similar companies followed in Saudi Arabia, the UAE, Malaysia, and Bahrain. The global Takaful market today is approximately \$40 billion in annual contributions, concentrated heavily in Malaysia and the Gulf. The United States, by contrast, remains a small and challenging market for Takaful for regulatory reasons we will discuss below.

The Essential Differences

Aspect	Conventional Insurance	Takaful
Relationship	Seller and buyer	Mutual donors
Ownership of funds	The company	Collective participants
Surplus	To the company	Returned to participants
Investment	Anything legal	Shariah-compliant only
Oversight	Regulatory only	Regulatory plus Shariah board

Main Operating Models

First: The Wakala (Agency) Model — The Takaful operator acts as a paid agent for the participants. It manages the fund for a known fee but does not share in the underwriting profit. This is the most common model in the Gulf.

Second: The Mudaraba Model — The participant is treated as the capital provider and the operator as the working partner. They share investment returns according to a pre-agreed ratio. This model is common in Malaysia.

Third: The Hybrid Model — Combines Wakala for underwriting management with Mudaraba for investment management. This is increasingly the global standard.

How the Money Flows in Takaful

A participant's contribution is typically divided into three streams:

1. **Participants' Fund** — the largest share, used to pay legitimate claims.
2. **Investment Fund** — invested in Shariah-compliant assets such as Sukuk, real estate, and screened equities.
3. **Wakala Fee** — a defined percentage retained by the operator as compensation for its work.

At the end of the financial year, if a surplus remains in the Participants' Fund after claims and expenses, it is returned to participants in proportion to their contributions. This refund of surplus is a defining feature of Takaful — and something conventional insurance never provides.

Takaful in the American Market — The Current Reality

Unfortunately, dedicated Takaful options in the United States are limited in both geography and product type. What is available includes:

- **Takaful Brokerage and Takaful USA Insurance Services** — brokers offering hybrid products, sometimes structured through conventional carriers with externally certified Shariah controls.
- **Lemonade** — a mainstream American insurer that is not Islamic, but whose Giveback model resembles Takaful: surplus is donated to charities chosen by the customer.

Some scholars have considered it closer to the permissible end of the spectrum, with reservations.

- **Mosque and community funds:** A growing number of American mosques have established small mutual-aid funds covering funeral expenses, medical hardship, and emergency assistance. These are not full insurance substitutes but they ease the burden.

Practical warning: Before enrolling in any product marketed as "Takaful" in America, verify three things: (1) Does it have a publicly named Shariah supervisory board? (2) Is the underlying carrier licensed in your state? (3) Does it meet the state's mandatory minimum coverage requirements? This market changes rapidly — what is available today may not be available tomorrow.

Why Takaful Struggles in the U.S.

Despite its appeal, Takaful faces real obstacles in America:

1. **Insurance regulation** at both the federal and state level was designed for profit-driven commercial carriers. It does not easily accommodate the donation-based, surplus-sharing Takaful structure, forcing American Takaful operators into complex legal workarounds.
2. **Insufficient critical mass:** A Takaful fund needs a large pool of participants for statistical balance. The American Muslim community, though over 3.5 million strong, is geographically dispersed and not concentrated enough in any single state to drive a profitable Takaful book.
3. **Compulsory coverage requirements:** Many Muslims need insurance immediately to satisfy state law, mortgage lenders, or employer benefit windows — and a small Takaful program often cannot move that fast.

Advice for the American Muslim

In the absence of full Takaful alternatives, the prevailing scholarly position is to limit oneself to the legally required minimum of commercial insurance under necessity, while continually searching for emerging Takaful products and supporting Islamic institutions working to establish them. The Muslim consumer in America has a dual role: a **conscious customer** who refuses to expand unnecessarily into prohibited contracts, and a **social participant** who supports the development of genuine Islamic financial infrastructure for the next generation.

Chapter 4: Car Insurance — A Legal Necessity

"Allah does not burden a soul beyond its capacity." — Quran, Surah al-Baqarah, Verse 286

Introduction: There Is No Real Choice

Car insurance is the first wall a Muslim hits when settling in America. The law is uncompromising. Driving without insurance can mean a fine exceeding \$1,000 in some states, license suspension, and even vehicle impoundment. A single fender-bender without coverage can produce a civil lawsuit that drains a family's finances for decades. Accordingly, American Muslim scholarly bodies have agreed nearly unanimously that the minimum mandatory auto insurance is **permitted in Shariah** under pressing legal necessity.

The Legal Framework

Every state sets its own minimum coverage levels, and they vary widely:

- **California:** 15/30/5 — meaning \$15,000 per injured person, \$30,000 per accident, \$5,000 property damage.
- **Michigan:** 50/100/10 — among the highest minimum limits after the 2020 reforms.
- **Texas:** 30/60/25.
- **New Hampshire:** the only state that does not require auto insurance, but it requires proof of financial responsibility instead.

Islamic jurisprudence has long held that the directives of legitimate authority in matters of public welfare are to be obeyed where they do not contradict Shariah — a principle elaborated extensively by Ibn Taymiyyah.

The Main Coverage Types

1. **Liability Coverage** — pays the other party if you caused the accident.
2. **Collision Coverage** — pays to repair your own vehicle after a crash.
3. **Comprehensive Coverage** — covers theft, fire, flood, vandalism, and natural disasters.
4. **Uninsured/Underinsured Motorist Coverage** — protects you if the at-fault driver has no insurance. This matters: an estimated 14% of American drivers are uninsured.
5. **Medical Payments (MedPay) / Personal Injury Protection (PIP)** — covers medical bills for you and your passengers, regardless of fault.

The Fiqh Ruling in Detail

First: Mandatory Liability Minimum — Permitted by near-consensus among American Muslim scholars. Never drive without it. Doing so is a religious and worldly hazard simultaneously.

Second: Collision Coverage — Scholars differ. The position adopted by AMJA is that if the car is new or expensive and tied to a loan, the bank requires Collision, and this enters the realm of general necessity (*umum al-balwa*). If the car is older (under \$5,000 market value), it is preferable to limit oneself to Liability only.

Third: Comprehensive Coverage — Similar to Collision; mandated by lenders. Outside a loan, it is recommended in areas with high theft rates or natural-disaster exposure (tornadoes, floods, hail).

Fourth: Uninsured Motorist — Recommended by several scholars because of the frequency of its need; it protects you from a large loss for which you bear no fault.

How to Choose Wisely

1. **Calculate your car's market value first.** If your car is worth \$4,000, paying \$1,000 a year for Comprehensive that might only return \$2,500 after your deductible makes little sense.
2. **Raise your deductible.** Increasing the deductible from \$500 to \$1,000 typically lowers premiums by 10–15%. This is a Shariah-friendly way to reduce coverage you do not need.
3. **Bundle policies.** Combining auto and home insurance with one carrier usually reduces premiums by 10–25%.
4. **Shop annually.** Prices change constantly. Get at least three quotes before renewing — Geico, Progressive, State Farm, USAA (military families only), Liberty Mutual, and Allstate are the most commonly compared.
5. **Use safe-driver discounts.** Three years without an at-fault accident can shave 20% off the premium. Good

Student discounts apply for teen drivers carrying a B average or better.

6. **Try telematics / usage-based programs.** Programs like Progressive Snapshot and Allstate Drivewise can reduce premiums by up to 30% in exchange for installing a device that monitors your driving. The privacy trade-off is real but the savings are substantial.

What to Expect to Pay (2025 figures)

- **National average for full coverage:** ~\$2,100 per year.
- **National average for minimum liability only:** \$700–\$900 per year.
- **Most expensive states:** Michigan, Florida, New York, Louisiana.
- **Least expensive states:** Vermont, Ohio, Idaho, Maine.

A 22-year-old single Muslim driver in a major city may pay double the national average; a married 40-year-old in a quiet suburb may pay half.

Final Shariah-Conscious Tips

1. **Intention.** Enter the contract with the intention of legal compliance and necessity, not of profiting from the insurer.
2. **Do not commit insurance fraud.** Inflated or fabricated claims are a federal crime and a major sin: "*And do not consume one another's wealth unjustly*" (Quran 2:188).
3. **Do not demand more than your right.** If your car is worth \$8,000, do not claim \$12,000 for "pain and suffering" beyond what is genuinely due.
4. **Pay premiums on time.** Late payments produce penalty fees that can effectively become interest if they compound. Set up auto-pay.
5. **Document everything.** When an accident occurs, take photos, gather witness contacts, file the police report. This protects both the insurer and your own integrity in the claim.

Car insurance is the simplest doorway in a Muslim's journey with insurance in America. Master it, and then proceed with us in the next chapter to a more complex arena: health insurance.

Chapter 5: Health Insurance

"And when I am ill, it is He who cures me." — Quran, Surah al-Shu'ara, Verse 80

Why Health Insurance Is Not a Luxury

There is no developed country in the world with healthcare costs as absurd and frightening as those in America. A routine hospital birth costs \$15,000–\$25,000. An emergency-room visit for a broken leg: \$6,000. An appendectomy: \$35,000. Cancer treatment: hundreds of thousands of dollars. Without insurance, a single medical bill can destroy a family. A Harvard study famously concluded that **two-thirds of personal bankruptcies in the United States are caused by medical bills.**

For this reason, American Muslim scholarly bodies have placed health insurance squarely within the category of **general necessity treated as compelling need** (*umum al-balwa* rising to *darurah*), and have ruled it permissible for the Muslim family in America — especially those with children.

A Map of the American Healthcare System

Coverage flows from several sources:

1. **Employer-Sponsored Insurance** — covers about 154 million Americans. The employer and employee share the cost, and the employee's share is pre-tax.
2. **ACA Marketplace (HealthCare.gov)**: for individuals and families without employer coverage. About 21 million enrollees in 2024.
3. **Medicaid**: for low-income households, generally below 138% of the Federal Poverty Level. Serves roughly 72 million Americans.

4. **Medicare:** for those aged 65 and older, and certain disabled individuals.

5. **CHIP (Children's Health Insurance Program):** for children in families that exceed Medicaid limits but cannot afford private coverage.

ACA (Obamacare) — What You Must Know

The Affordable Care Act of 2010 transformed the American system:

- Insurers can no longer reject you for **pre-existing conditions**.
- Every plan must cover **10 Essential Health Benefits**, including maternity, mental health, and prescription drugs.
- Adult children may remain on a parent's plan until age 26.

- Families can buy coverage through **HealthCare.gov** during Open Enrollment (typically November–January).

ACA Metal Tiers:

- **Bronze:** low premium, high deductible (\$7,000–\$9,000), insurer pays roughly 60%.
- **Silver:** balanced — most common for middle-income families, and the only tier that qualifies for additional cost-sharing reductions.
- **Gold:** higher premium, lower deductible. Insurer pays 80%.
- **Platinum:** richest coverage, highest premium.

The **Premium Tax Credit** sharply reduces premiums for households earning between 100% and 400% of the Federal Poverty Level. In 2025, a family of four earning \$75,000 may pay only \$400–\$600 per month after subsidies.

The Health Savings Account (HSA) — A Halal-Friendly Tool

A **Health Savings Account** is a tax-advantaged savings account tied to a High-Deductible Health Plan (HDHP). Its features:

- Contributions are **tax-deductible**.
- Growth inside the account is **tax-free** (provided investments are directed into Shariah-compliant funds).
- Withdrawals for **qualified medical expenses are tax-free**.

2025 limits: \$4,300 individual, \$8,550 family. Those 55 and older may add a \$1,000 catch-up.

Why call HSA "halal-friendly"? Because it allows a Muslim to bypass much of the profit-driven philosophy of conventional insurance. You self-fund routine medical expenses (the deductible) and reserve insurance for true catastrophes. The structure becomes a hybrid of **personal savings + insurance**

under necessity — much closer to the spirit of Islamic risk management.

Medicaid and Medicare — For the Low-Income and the Elderly

Medicaid is a government program that is free or near-free, with eligibility varying by state:

- California (Medi-Cal): a family of four earning under roughly \$43,000 may qualify.
- Texas: stricter — only 17% of the poverty level for non-disabled adults without children.

Medicare serves Americans aged 65 and over:

- **Part A:** hospital — free for those who paid Medicare tax for 10+ years.
- **Part B:** outpatient — \$174 monthly premium in 2025.
- **Part C (Medicare Advantage):** privately administered alternative plans.
- **Part D:** prescription drugs.

The Shariah Responsibility of the Insured

Islam commands the preservation of life — one of the five universal objectives of the Shariah. A Muslim in America who neglects health insurance until catastrophe strikes and bankruptcy follows is guilty of both worldly and religious neglect.

Practical guidance for the Muslim family:

1. **Use employer coverage first.** It is usually far cheaper because the employer contributes substantially.
2. **Enroll children in CHIP** if you exceed Medicaid limits only slightly.
3. **Choose HDHP + HSA** if you are young with few medical visits, and save \$2,000–\$3,000 per year inside the HSA.

4. **Understand your plan's Network.** Most plans are restricted to specific physicians. Going out-of-network can cost several times more.
5. **Always request an Itemized Bill.** American hospital billing errors are notoriously common — review every line yourself.
6. **Negotiate the bill.** Many hospitals will reduce a bill by 20–50% if paid in cash or on a hardship plan.

Trust in Allah and the Taking of Means

"Tie your camel and trust in Allah." This prophetic principle is the soul of the entire chapter. Health insurance is one of the means of preserving life. It does not compete with the decree of Allah, nor does it diminish reliance on Him. The believer takes the cause and entrusts the outcome to his Lord — without letting the cause overpower the heart, and without abandoning causes altogether and thereby walking into destruction.

Chapter 6: Life Insurance

"And let those (who arrange wills) be wary, who, if they were to leave behind weak offspring, would fear for them." — Quran, Surah al-Nisa, Verse 9

The Anxiety of Every Muslim Breadwinner

"What will happen to my wife and children if I die tomorrow?" Every Muslim provider in America asks himself this question. It is a Shariah question before it is a financial one. The verse above commands believers to plan for what they leave behind — not to abandon a vulnerable family to poverty or humiliation. Life insurance, in its modern form, is one of the tools many use to provide that protection. But is it permissible?

For which Muslim is it appropriate? And what are the Islamic alternatives?

The Two Types of Life Insurance

First: Term Life Insurance

A contract that covers a defined period (10, 20, or 30 years). The insured pays a modest monthly premium, and if he dies during that term, the insurer pays a predetermined death benefit to his heirs. If he survives the term, the contract simply expires and nothing is refunded.

Characteristics:

- Relatively inexpensive. A 35-year-old non-smoking Muslim man in good health can purchase a 20-year \$500,000 Term Life policy for \$30–\$45 per month in 2025.
- Simple to understand.
- Aligned with the period of actual need: the child-raising years.

Second: Whole Life / Universal Life Insurance

A lifelong contract with much higher premiums. It builds a **cash value** that grows with interest, and the insured can withdraw or borrow against this value over time.

Characteristics:

- Very expensive. The same 35-year-old man would pay \$500–\$700 per month for comparable coverage.
- Marketed as both insurance and an "investment."
- Structurally akin to interest-based debt instruments, because the cash value typically grows through bonds and other interest-bearing securities.

The Fiqh Position

Term Life

The majority of American Muslim scholars (AMJA, Fiqh Council of North America) hold that:

- It is **prohibited in principle** because of the gharar and gambling structure.
- It is **permitted by necessity** when a Muslim breadwinner has young children and a spouse without income, and no adequate Islamic alternative exists.
- It must be **limited to a coverage amount sufficient for family security** (typically 5–10 times annual income), not expanded with profit motive.

The fatwas emphasize **intention as critical**: the Muslim must enter the contract intending to protect his family from destitution, not to wager on his own lifespan.

Whole Life

American Muslim scholars are essentially unanimous that **Whole Life is impermissible** because it is structurally built on interest-bearing investment and is marketed as a wealth-building product. It exits the doorway of necessity and enters the doorway of voluntary accumulation through prohibited means.

The alternative principle: "**Buy Term and Invest the Difference.**" Purchase term insurance for protection, and invest the savings in halal alternatives (Shariah-screened mutual funds, real estate, etc.). This is a well-known principle in American personal finance and happens to be Shariah-friendly.

How Much Coverage Do You Need?

The standard rule: **10× annual income**, or enough to pay off the mortgage + fund children's education + sustain the family for at least five years.

Example: a Muslim father earning \$80,000 with a \$250,000 mortgage and three young children needs at least \$750,000–\$1,000,000 of coverage. A 20-year Term Life policy will cost him only \$60–\$90 monthly.

The Islamic Alternative: A Proper Will + Estate Planning

First: A Written Islamic Will

If a Muslim dies in America without a will, his estate is distributed according to state Intestate Succession law — which does not match Islamic inheritance shares. Every American Muslim must therefore:

- Draft a legally valid **Last Will and Testament**.
- Direct the distribution according to Islamic inheritance jurisprudence (*fara'id*).
- Designate a **Guardian** for minor children.

- Consult a Muslim estate-planning attorney where possible — they exist in nearly every major metropolitan area.

Second: Direct Family Savings

Instead of paying thousands of dollars annually to an insurance company, a Muslim can:

- Open an account with Islamic mutual funds (Amana Funds, Wahed Invest, Saturna).
- Save \$500–\$1,000 monthly.
- After 20 years, accumulate \$300,000–\$500,000 in pure halal savings.

Third: Family Mutual Support

In many Yemeni, Arab, and South Asian Muslim families in America, the traditional system of extended-family cooperation remains strong. Siblings, uncles, cousins gather to support a family that has lost its breadwinner. This is an authentic Islamic institution that should not be abandoned.

Fourth: Group Life Through an Employer

Many American employers offer group life insurance at very low cost (or free) to employees. Some scholars view this as Shariah-lighter because the employee is not a direct party to the contract — the benefit comes as a donation from the employer.

Final Recommendations

1. **Never buy Whole Life** except in extraordinary circumstances and with a specific fatwa.
2. **Term Life for 20–30 years** is the standard permissible option under necessity.
3. **Write your Islamic will immediately.** Every year of delay is a risk to your family.
4. **Invest the difference in halal funds.** This outperforms Whole Life and is religiously pure.
5. **Consult a scholar.** A trusted mufti exists in every major American state. Speak with one before signing.

And let us always remember: trust in Allah is first and last. Sustenance is in His hand, and so are our lifespans. Allah does not abandon a Muslim widow or orphan even when the father has left no estate behind him. What He commands is the taking of legitimate means — not the assumption that destiny depends on those means.

Chapter 7: Home and Renter's Insurance

"And Allah has made for you, from your homes, a place of rest." — Quran, Surah al-Nahl, Verse 80

The Home Is Both Sanctuary and Investment

In Islam, the home is more than walls and a roof — it is *sakan*, a Qur'anic word concentrating the meanings of rest, tranquility, and shelter. In America, buying a home is typically the largest financial commitment a Muslim family will ever make. The 2025 median home price in the United States is approximately \$412,000. Such a vast investment demands protection, and the

law makes that protection unavoidable for every mortgage holder.

The Mortgage Lender Mandates Coverage

When a Muslim buys a home with a mortgage, the bank requires:

1. **Homeowners Insurance** active for the life of the loan.
2. **Title Insurance** paid once at closing.
3. **PMI (Private Mortgage Insurance)** if the down payment is below 20%.
4. In designated flood zones, **Flood Insurance** federally required.

American Muslim scholars have ruled this insurance **permissible under the necessity imposed by the lender**, particularly because it is a condition embedded in the mortgage

contract itself. It is clearly impermissible for a Muslim to lie to the bank or manipulate its terms to evade coverage.

What Homeowners Insurance Covers

A standard policy covers six categories:

A. Dwelling Coverage: the physical structure (walls, roof, foundation). Must equal Replacement Cost, not market value.

B. Other Structures: sheds, fences, detached garages.

C. Personal Property: furniture, electronics, clothing. Usually 50–70% of Dwelling Coverage.

D. Loss of Use: hotel and food expenses when the home is uninhabitable after a disaster.

E. Liability: protects you if someone is injured on your property and sues. Critical.

F. Medical Payments: covers small medical expenses for an injured guest without a lawsuit.

What Is Covered — and What Is Not

Usually covered: fire, theft, hail, wind, guest injuries, sudden pipe leaks.

Usually NOT covered — requires separate policy:

- **Flood Insurance:** through the federal NFIP program.
Average premium: \$700–\$1,200 per year in high-risk zones.
- **Earthquake Insurance:** essential in California, Oregon, and Washington. Premiums range from \$800 to \$2,500 per year.
- **Mold:** usually excluded.
- **Mechanical breakdowns:** require a separate Home Warranty.

Expected Cost in 2025

- **National average:** ~\$2,400 per year.
- **Florida:** \$6,000+ (highest, due to hurricanes).
- **Louisiana:** \$4,500+.

- **California:** \$1,400–\$1,800 baseline plus separate earthquake premium.
- **Ohio, Idaho:** \$900–\$1,200 (lowest in the country).

Renter's Insurance — The Forgotten Treasure

Many Muslim renters in America are unaware of how inexpensive and valuable this coverage is. The average annual premium is only **\$150–\$300** — yet it covers:

1. **Personal property** inside the apartment (theft, fire, water damage): furniture, electronics, clothing, valuable Islamic books, copies of the Quran, prayer rugs. The average household owns \$20,000–\$40,000 of possessions in their apartment.
2. **Liability to others:** if a guest is injured in your unit, or if a kitchen fire spreads to a neighbor's apartment, this coverage protects you from lawsuits that can reach hundreds of thousands of dollars.

3. **Loss of Use:** pays for hotel expenses if your apartment becomes uninhabitable.

American Muslim scholarly bodies permit Renter's Insurance under the same general-need framework — and increasingly, landlords require it as a condition of the lease.

***Practical tip:** Whenever a minor incident occurs in your apartment or building, check whether your renter's insurance applies. Many Muslims have paid premiums for years without ever filing a single claim, simply because they did not know what their coverage actually included.*

How to Save on Home and Renter's Insurance

1. **Bundle policies.** Auto + Home = 10–25% discount.
2. **Raise the deductible.** \$500 → \$1,500 saves ~25% of the premium.

3. **Install safety devices.** Cameras, smoke alarms, smart locks. Discount: 5–15%.
4. **Maintain a strong credit score.** Insurers price using credit-based insurance scores. Every 50-point change can move your premium by 5%.
5. **Reassess your dwelling value annually.** Don't insure for \$700,000 if rebuilding your home costs \$400,000.
6. **Claim-free discount.** Three years without claims often unlocks a 10% reduction.
7. **Consider Takaful** if it becomes available in your state (limited examples discussed in Chapter 3).

A Shariah Note on Refunds

When you sell your home, any unused portion of your prepaid premium may be refunded. This refund is **halal** because it is recovery of your own capital, not a benefit from the insurer. If you receive "dividends" or rebates from a mutual insurer at

year-end, some scholars recommend giving them in charity as a purification, on the safer side.

Insurance and Tawakkul

The home is a sanctuary. Protecting it from catastrophic financial loss is not a competition with the decree of Allah — it is the taking of means that Allah and His Messenger have legislated. The Prophet ﷺ first tied his she-camel and then placed his trust in Allah. The Muslim does the same with his home: he insures it lawfully, and he entrusts its safekeeping to its true Owner.

Chapter 8: Disability and Income Insurance

"And whoever fears Allah, He will make a way out for him."

— Quran, Surah al-Talaq, Verse 2

The Silent Tragedy of Disability

There is one form of insurance American Muslims rarely consider until disaster strikes: **Disability Insurance**. Imagine a 42-year-old father supporting a family of five. He is in a highway accident, fractures his spine, and cannot return to work for two years. How will the family survive?

The American statistics are sobering: roughly **one in four working adults (25%)** will experience a disability lasting three months or more before reaching retirement age. The second

leading cause of personal bankruptcy in the United States, after medical bills, is **loss of income due to disability**.

Short-Term vs. Long-Term Disability

Short-Term Disability (STD):

- Benefits begin 7–14 days after the onset of disability.
- Pays 40–70% of salary.
- Lasts 3–6 months, occasionally up to a year.
- Many employers offer it as a benefit.

Long-Term Disability (LTD):

- Benefits begin after a 90-day Elimination Period.
- Pays 40–70% of salary.
- Lasts 2–5 years, or until retirement age in some policies.
- Vastly more important than STD, because it is long-term disabilities that destroy families.

SSDI — The Federal Disability Program

Social Security Disability Insurance is a federal program funded by the FICA tax withheld from every working American's paycheck. Eligibility requires:

- A sufficient work history (usually 10 years of FICA contributions for adults over 31).
- Medical proof of inability to perform any Substantial Gainful Activity (defined as earning more than \$1,550/month in 2025).
- A disability lasting 12 months or more, or expected to result in death.

How much does SSDI pay? The 2025 average benefit is **\$1,540 per month**. Not a fortune, but a critical floor.

The challenge: initial application denial rates are **60–70%**. The process is slow and bureaucratic — often 2–3 years from initial

application to the first check. Most disability attorneys recommend engaging a specialist early.

The Shariah Ruling on Disability

Insurance

Three categories should be distinguished:

First: Federal SSDI

This is not commercial insurance in any meaningful sense. It is a mandatory government program funded by mandatory payroll taxes. American Muslim scholars (AMJA, Fiqh Council) have ruled it **permissible**, and indeed encouraged use of it when needed, because:

- You personally fund it through compulsorily withheld taxes.
- There is no gharar contract between you and a profit-seeking insurer.
- Claiming benefits when disabled is the recovery of a public right.

Second: Employer-Sponsored Group Disability

Many American employers provide this as a workplace benefit. American Muslim scholars generally permit it because the employee is not a direct contracting party — the benefit comes from the employer as a form of compensation.

Third: Individual Disability Insurance

A private policy purchased by an individual from a commercial insurer. This takes the general ruling of commercial insurance: **prohibited in principle, permitted by necessity** for Muslims with no other coverage (such as self-employed professionals — Muslim physicians, attorneys, business owners).

Who Needs This Most?

1. **Single-income families:** husband works, wife is at home. The risk of income loss is existential.
2. **Self-employed Muslims:** they receive no employer-provided disability coverage.

3. **Manual laborers:** construction workers, truckers, mechanics. Higher physical risk.
4. **Physicians, surgeons, dentists:** the loss of fine motor function can mean the loss of hundreds of thousands in annual income.

Halal-Compatible Alternatives and Practices

1. Build an Emergency Fund:

Save **6–12 months of expenses** in a liquid savings account. This is the most important halal economic shield against short-term disability. A High-Yield Savings Account is the usual choice; some Muslims keep the money in a non-interest-bearing checking account to avoid the *riba* issue altogether.

1. Comprehensive Health Insurance:

Many disabilities arise from preventable illnesses caught too late. Good health coverage reduces the disability risk itself.

1. Family Cooperation:

In Muslim communities, when one of us is overwhelmed, the family closes ranks to help. This is authentic Islamic mutual support.

1. The Mosque as an Emergency Resource:

Most major American mosques have a zakat and social-assistance committee. Register yourself with the local mosque so it knows who to help.

1. Retirement Savings as a Backstop:

401(k) and IRA accounts allow penalty-free withdrawals in cases of permanent disability. Not the first choice, but available.

Action Steps Now

1. **Review your workplace benefits packet.** Does it include Short-Term and Long-Term Disability? What percentage of salary is replaced? For how long?
2. **Calculate your family's monthly expenses.** How much do you actually need if your income stops?
3. **Build a 6-month emergency fund** at minimum.
4. **Create a my Social Security account** at SSA.gov to see what SSDI you would receive if disabled.
5. **If self-employed:** request a quote for an individual disability policy. A 40-year-old physician with \$7,000/month coverage typically pays \$150–\$250 monthly in premium.

Conclusion

Disability is a destiny that can befall any human being. Islam does not forbid us from taking the means to protect our

families. Between SSDI (permitted by consensus), employer group disability (permitted by general need), and a personal emergency fund, a Muslim can build a substantial fortress against the blows of life. And let us never forget the One whose decree governs all: *"And whoever fears Allah, He will make a way out for him."*

Chapter 9: Practical Tips to Save on Insurance

"And do not be wasteful." — Quran, Surah al-A'raf, Verse 31

Frugality Is an Act of Worship

Islam does not command miserliness, but it prohibits waste. Every extra dollar paid for unnecessary insurance is a dollar lost to the Muslim family — a dollar that could have fed children, financed knowledge, or become an ongoing charity. The average American Muslim household pays **\$12,000–\$18,000 per year** on all insurance combined. Saving 20% of that puts \$2,400–\$3,600 back in your pocket annually — a meaningful sum by any measure.

This chapter compiles the most practical, tested techniques for reducing your insurance bill without sacrificing essential family protection.

Tip 1: Bundle Everything Under One Carrier

The biggest secret American insurance agents know but rarely volunteer: **the multi-policy discount**. Buying auto and home (or renter's) insurance from the same company typically yields a **10–25% discount** on total premiums. Some carriers stack a life-insurance bundle on top.

Common examples in the U.S. market: - **State Farm**: up to 17% discount. - **Allstate**: up to 25%. - **Liberty Mutual**: up to 20%. - **Progressive**: varies by state.

Practical script: Before renewing any policy, call your carrier and ask directly: "What is your multi-policy discount?" If it's under 20%, request competing quotes.

Tip 2: Raise Your Deductibles

The deductible is what you pay before insurance kicks in. The higher it is, the lower the premium. A typical auto example:

- \$250 deductible → \$1,800/year premium.
- \$500 deductible → \$1,650/year (save \$150).
- \$1,000 deductible → \$1,450/year (save \$350).
- \$2,000 deductible → \$1,250/year (save \$550).

The golden rule: raise the deductible to the largest amount your emergency fund can comfortably absorb. With \$5,000 in emergency savings, you can safely run a \$1,500 or \$2,000 deductible. This is daily, halal savings.

Tip 3: Shop Around Annually

Many Muslims stay with one carrier for 10+ years out of loyalty. The reality: insurance companies reward new customers with attractive rates and gradually raise prices on long-term customers. This is called **price optimization** — a widespread, legal industry practice.

What to do:

1. **30 days before renewal**, visit 3–5 sites: Geico, Progressive, State Farm, USAA (military), Allstate.
2. Enter identical information.
3. Compare quotes.
4. If you find one 20%+ cheaper, switch.
5. Or call your current carrier and say: *"I have a quote from X for \$Y. Can you match it?"* Many will reduce on the spot.

A 2024 J.D. Power study found that **40% of customers who shopped around saved over \$500 per year.**

Tip 4: Improve Your Credit Score

In 47 American states, insurers use a Credit-Based Insurance Score to set premiums. The gap between a 580 and a 750 score can mean **40% higher auto premiums** annually. To improve:

- Pay every bill on time.
- Keep credit-card balances under 30% of the limit (under 10% is even better).
- Don't open new cards frequently.
- Review your credit report annually for free at AnnualCreditReport.com.

Shariah note: Credit cards themselves involve scholarly disagreement, but merely holding and using a card for normal expenses while paying the full balance before the statement date is permissible according to the majority of American Muslim scholars — no actual interest is paid.

Tip 5: Discounts People Forget to Ask About

Ask your agent explicitly for the full discount list. Common ones:

1. **Multi-Vehicle Discount:** insuring two cars saves 10–15%.
2. **Good Student Discount:** B-average or better, up to 20% off the youth driver's premium.
3. **Safe Driver / Accident-Free:** 3 years claim-free.
4. **Defensive Driving Course:** an approved 4–8 hour online course (\$25–30) cuts premiums 5–10% for 3 years.
5. **Military / Veterans Discount:** active or former service members.
6. **Federal Employee Discount:** government employees.
7. **Anti-Theft Devices:** GPS, alarm, Lojack. 5–10% off.
8. **Pay-in-Full Discount:** paying annually instead of monthly saves 5–10% and avoids installment fees.

9. **Paperless / Auto-Pay Discount:** small but real savings for electronic billing.

Tip 6: Group Insurance Through Community Institutions

Some American mosques and Islamic organizations have negotiated group insurance arrangements with preferential terms:

- **ISNA** (Islamic Society of North America) offers Takaful-flavored programs for members.
- **ICNA** (Islamic Circle of North America) similarly.
- **Professional associations:** IMANA (Muslim physicians), Muslim engineers, attorneys, business associations — each may offer group insurance to members.

Inquire about membership and discounts. Group premiums are typically 20–30% cheaper than the open market.

Tip 7: Review Coverage — Don't Pay for What You Don't Need

Family circumstances change yearly. Check:

- **Old car:** do you still need Collision and Comprehensive on a \$2,000 car?
- **Adult child moved out:** are they still on your policy?
- **Home value changed:** is coverage adequate? Or are you over-insured?
- **Health plan:** is the Gold tier really needed? Maybe Silver + HSA saves more.

Rule: review your insurance every 12 months — just as carefully as you calculate your zakat.

Tip 8: Avoid Small Claims

Every claim filed risks raising your premium 20–40% for three years. **Rule of thumb:** don't file a claim for less than twice your deductible. Example: \$1,000 deductible, \$1,200 fender-

bender. Net benefit to you = \$200. Premium increase over three years = \$1,200. You lose \$1,000. Pay it yourself and keep your record clean.

Tip 9: Clean Driving Record

A single speeding ticket can raise your premium 20–40% for 3 years. An at-fault accident raises it 40–70% for 5 years. **Safe driving is simultaneously worship and savings.**

Tip 10: Read Before You Sign

Before signing any new policy, read:

- **The Declaration Page:** coverage summary.
- **The Exclusions Section:** what is not covered.
- **Endorsements:** special riders and additions.

Do not hesitate to consult a Muslim insurance broker or financial advisor. A question before signing is far cheaper than regret after.

Practical Conclusion

Apply this golden principle: **Buy what protects you from catastrophe, not what covers every minor stumble.**

Insurance is a form of taking the means; saving on insurance is a form of managing wealth wisely. Both are forms of worship. As Umar ibn al-Khattab said: *"Take account of yourselves before you are taken to account."*

Chapter 10: Conclusion

"And upon Allah rely, if you are believers." — Quran, Surah al-Maidah, Verse 23

And Allah knows best.

A Journey Through Ten Chapters

We began this journey with a simple question: what is insurance? We found it to be a modern financial instrument that transfers risk from an individual to a group, born in the coffeehouses of London three centuries ago, now grown into an American market exceeding \$1.5 trillion in annual premiums.

We saw that modern scholars have differed sharply on its ruling: absolute prohibition due to gharar, riba, and maysir; absolute permissibility on grounds of public benefit; and the

prevailing position — **prohibition in principle with permissibility under necessity** — endorsed by the OIC International Fiqh Academy in 1985, by AMJA, by the Fiqh Council of North America, and by the majority of scholars serving Western Muslim communities.

We explored the Islamic alternative, **Takaful**. The picture in America remains complicated due to a limited market — but Takaful continues to be the horizon toward which the Muslim family should aspire and which it should support.

We then studied the six major categories of insurance in America: auto, health, life, home and renter's, disability and income. For each, we established the Shariah ruling, the proper measure of necessity, and the practical method of selection. And we closed with a full chapter on **saving money**, because the Muslim does not squander wealth even in the course of obeying the law.

The Five Golden Rules

From everything that preceded, five golden rules emerge for a Muslim in America:

Rule One: Obey the Law.

The minimum coverage required by law (auto everywhere, home insurance with a mortgage, health insurance in several states) is permitted — even obligatory — under the principle of obeying legitimate authority in matters that do not contradict Shariah. Do not risk your family's future by driving uninsured, and do not risk your faith by defrauding insurers or evading the law.

Rule Two: Do Not Expand.

What is no longer necessary, no longer permitted. Do not buy Whole Life Insurance with investment intent. Do not buy luxurious full-coverage auto insurance on an old vehicle. Do not buy a Platinum health plan if you are young and healthy.

What is permitted by necessity is measured by its measure.

Rule Three: Seek the Alternatives.

Each new year may bring better Takaful and halal savings options. Track emerging Takaful operators, Islamic mutual funds (Amana, Wahed, Saturna), HSA accounts, personal emergency funds, and family and mosque-based mutual aid. These are the foundations on which the coming generations will build.

Rule Four: Invest the Savings in Halal Channels.

Every dollar you saved on insurance — invest it in real estate, an Islamic fund, or an ongoing charity (*sadaqah jariyah*). Do not let it dissipate in wasteful spending. Allah forbids extravagance just as He forbids miserliness.

Rule Five: Trust Comes First.

Taking the means is obedience; reliance on Allah is a deeper worship of the heart. Insurance is a means, not a barrier against

destiny. The believer takes the means in his hands and fastens his heart to the Lord of all means: *"And upon Allah rely, if you are believers."*

Action Checklist for the Muslim

Family

A practical checklist you can print and keep on the refrigerator:

1. ☐ Review your auto policy. Are liability limits sufficient to protect your assets?
2. ☐ Calculate your home's market value and rebuild cost; adjust your homeowners policy.
3. ☐ If you rent, purchase Renter's Insurance tomorrow — not someday — but **actually do it.**
4. ☐ Register on my Social Security and check what SSDI you would receive.
5. ☐ Draft and legally execute an Islamic will. Consult a Muslim estate attorney.

6. ☐ Open an emergency fund holding 6 months of expenses.
7. ☐ Research Islamic mutual funds (Amana, Wahed, Saturna) and open an account.
8. ☐ Review your health insurance every Open Enrollment.
9. ☐ Audit Bundle discounts with your carrier. Demand a reduction.
10. ☐ Subscribe to AMJA Online Fatwas to stay current on Shariah rulings.

A Closing Message

To the Muslim in America: you live in a country with a complex financial system, an aggressively consumerist culture, and constant tests of faith. Among the largest of these tests is **dealing with money cleanly and knowledgeably.**

Insurance is one doorway in that dealing. It admits no ignorance, no laziness, no expansion. Every dollar you spend

you will be questioned about: where you earned it, and where you spent it. Every financial decision becomes a mark on your family, your state of residence, and your community.

Live by the great maxim of fiqh: **"Necessities permit the prohibited, and what is permitted by necessity is measured by its measure."** Live by the great Sunnah: **"Tie your camel and trust in Allah."** And live by the great promise: *"And whoever fears Allah, He will make a way out for him, and provide for him from where he does not expect"* (Quran 65:2–3).

O Allah, make the means we take an act of obedience to You, make our hearts truly reliant upon You, make our wealth lawful and blessed, protect our descendants from poverty and hunger, do not make us a trial for the unjust, and make us leaders for the God-fearing.

Glory be to You, our Lord, and praise be to You. We bear witness that there is no god but You; we seek Your forgiveness and turn to You in repentance.

All praise belongs to Allah, Lord of the worlds.

For Further Study

- OIC International Islamic Fiqh Academy, Resolution No. 9, Second Session, Jeddah 1985.
- Assembly of Muslim Jurists of America (AMJA):
www.amjaonline.org
- Fiqh Council of North America: www.fiqhcouncil.org
- Mustafa al-Zarqa, *Nizam al-Ta'min: Haqiqatuhu wa'l-Ra'y al-Shar'i Fih*, Mu'assasat al-Risala.
- Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakat*, chapter on insurance.
- Ali Muhyi al-Din al-Qaradaghi, *Al-Ta'min al-Islami: Dirasa Fiqhiyya Ta'siliyya*.
- Official HealthCare.gov for health insurance.
- SSA.gov for SSDI benefit estimates.
- Amana Funds (Islamic investing): www.amanafunds.com
- Wahed Invest platform: www.wahedinvest.com

عن الكتاب

دليل شامل يشرح أنواع التأمين في أمريكا وحكمها الشرعي، ويقدم بدائل إسلامية (تكافل) مع نصائح عملية لتوفير المال واختيار التغطية المناسبة للأسرة المسلمة.

عن المؤلف

الدكتور فضل محمد الأكوع باحث في البيولوجيا الحاسوبية والمعلوماتية الحيوية والجينومات المكانية بجامعة ميشيغان في آن آربر. تتمحور أبحاثه حول تطبيق الذكاء الاصطناعي في دراسة الأمراض المزمنة، ومن أبرز أعماله المنشورة دراسات على مثبطات ناقل الصوديوم-غلوكوز 2 (SGLT2) والتغيرات الأنوية الكلوية المنشورة في مجلة JCI عام 2023. إلى جانب مسيرته العلمية، يكتب د. فضل باللغتين العربية والإنجليزية في حقول متعددة تشمل الدراسات القرآنية، تاريخ اليمن والسياسة، الذكاء الاصطناعي والتقنية، الأسرة والتربية، ودليل المهاجرين في المهجر.

مؤلفات المؤلف الأخرى

الإفلاس في أمريكا (2026)

الوصية في أمريكا (2026)

قتل الشاهد (2026)

ديمقراطية للبيع (2026)

الحقيقة عن الشيعة (2026)

تحديات يوتيوب (2026)

من أنا؟ (2026)

المسلم في مجتمع غير مسلم (2026)

تحدث كالناطقين (2026)

فجوة الأجيال (2026)

الموت في أمريكا (2026)

وحدة المهاجر (2026)

الطلاق في أمريكا والإسلام (2026)

مسلم في الغرب (2026)

بيت بلا ربا (2026)

الأفلام الهادفة (2026)

الأكل الذي يقتلنا ببطء (2026)

الموارث في الإسلام والقانون (2026)

رحلة الدواء (2026)

حزمة التقنية الصحية (2026)

البرمجة بالذكاء الاصطناعي: Claude Code من الصفر إلى الإنتاج (2026)

جوجل ديب مايند (2026)

أسباب التقارب الإماراتي الإسرائيلي (2026)

خوارزميات التعلم الآلي (2026)

من آلة الكاش إلى نظام البيع الذكي (2026)

كل ما تحتاجه هو الانتباه (2026)

قراءة شرائح الكلى المرضية دليل عملي لتفسير صبغة H&E (2026)

الدليل العملي لمهنة ميكانيكي السيارات في أمريكا (2026)

أفضل المدن للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية (2026)

عالم القهوة رحلة من المزرعة إلى الفنجان (2026)

دليل الاستثمار في سوق الأسهم التاريخ والمستقبل وأسرار الثروة (2026)

المثلية الجنسية قراءة في التاريخ والحجج والأديان (2026)

بايثون للذكاء الاصطناعي: من الصفر إلى البناء (2026)

معالجة اللغة العربية مع نماذج الذكاء الاصطناعي: العمل بلغتك الأم (2026)

البناء مع كلود — دليل عملي لمواجهة برجة Anthropic (2026)

بناء معرض أعمالك في مجال الذكاء الاصطناعي: 30 مشروعاً
حقيقياً (2026)

هندسة الأوامر – فن التحوار مع الذكاء الاصطناعي (2026)

الذكاء الاصطناعي لصنّاع المحتوى - دليل التصميم والصوت والفيديو (2026)

الأمّنة بدون كود - دليل بناء سير عمل ذكي (2026)

العملاء الأذكياء و بروتوكول MCP - بناء أنظمة ذكاء اصطناعي
مستقلة (2026)

التوليد المعزز بالاسترجاع - دليل عملي لبناء أنظمة RAG (2026)

العمل الحر بالذكاء الاصطناعي – دليل المستقل اليمني والعربي (2026)

نوت بوك إل إم – الدليل الشامل (2026)

القانون الجميل الكبير - تشريح إصلاح ترامب الضريبي وتأثيره على
أمريكا (2026)

التقارب السني الشيعي (2026)

الذكاء الاصطناعي ومستقبل المهن – أيها يندثر وأيها يصعد (2026)

التأثيرات الاستثمارية في أمريكا – دليل المقارنة والاختيار (2026)

اليمن في ملفات إبستين (2026)

الرئيس إبراهيم الحمدي – حياته ومشروعه الوطني (2026)

الشخصيات العامة التي فقدت وظائفها بسبب موقفها من غزة (2026)

الصوفية – دراسة شاملة (2026)

الطعام والصحة بين العلم الحديث والحديث النبوي (2026)

النظام الضريبي الأمريكي – دليل شامل (2026)

دليل شراء اللحم الحلال في ميشيجان وإنديانا (2026)

سلسلة التوريد – دليل شامل (2026)

ميكانيكا الكم – دراسة شاملة (2026)

أدوات الذكاء الاصطناعي – دليل شامل (2026)

Mythos في مواجهة نماذج Anthropic (2026)

مهارات كلود – كيف يجعلك استخدامها خبيراً في كل شيء (2026)

البوذية والهندوسية — النشأة والانتشار والمقارنة (2026)

الذنوب والمعاصي والأخلاق في الإسلام — مقارنة مع الأديان
الأخرى (2026)

الذكاء الاصطناعي وثورة اكتشاف الأدوية (2026)

حرب غزة — كيف فضحت المجتمع الدولي (2026)

مجازر ضد المسلمين عبر العصور (2026)

العلاقات اليمنية السعودية — تاريخ وتحولات عبر الأزمان (2026)

كيف تؤسس شركتك في أمريكا (2026)

هندسة البيانات — الدليل الشامل (2026)

جماعة الدعوة والتبليغ — دراسة شاملة (2026)

أجيال على المحك — الإسلام في المهجر بين الحفاظ والانسلاخ (2026)

المسلمون في الغرب — الإنجازات والتحديات والاندماج (2026)

الربا في الإسلام والبنوك الإسلامية (2026)

القرآن والإنجيل — دراسة مقارنة في مفاهيم السلام والقتال
والتسامح (2026)

نهاية الكون في القرآن الكريم (2026)

مشاكل اليمن عبر الأزمان (2026)

سر التقارب الأمريكي الإسرائيلي — من يقود من؟ (2026)

هل انتهت الوحدة اليمنية؟ (2026)

الرؤساء اليمنيون في مذكرات ويكيليكس (2026)

أسرار قوة التحالف الأمريكي الإسرائيلي (2026)

فن التريية — كيف تصنع قادة من أبنائك (2026)

تأثير النماذج اللغوية الكبيرة على البحث العلمي والتعليم الجامعي (2026)

علامات الساعة (2026)

التخطيط للتقاعد (2026)

العملات الرقمية — دليل شامل للمبتدئين (2026)

وادي السيلكون – تاريخ وابتكار وريادة علمية (2026)

أشهر المتنزهات الوطنية في أمريكا (2026)

دليل شراء وبيع السيارات المستعملة في أمريكا (2026)

كلود كود – الدليل الشامل (2026)

دليل المهاجر اليمني الجديد إلى أمريكا (2026)

الحقوق الزوجية والحياة الأسرية للمسلمين في الغرب (2026)

مستقبل المعلوماتية الحيوية والبيولوجيا الحاسوبية في عصر الذكاء الاصطناعي (2026)

تصنيف الآيات في القرآن الكريم – دراسة تأملية في البنية الموضوعية (2026)

كيف تعمل النماذج اللغوية الكبيرة – دليل مبسّط (2026)

سرقة الجامعات الأمريكية (2026)

عتيقة – حكاية جدتي من جبال اليمن (2026)

الخلافة الإسلامية: من السقيفة إلى سقوط غرناطة (2026)

السلفية — دراسة في المفهوم والنشأة والتيارات المعاصرة (2026)

النقد المشروع وحدود معاداة السامية (2026)

كيف تنجح أكاديمياً في الجامعات الأمريكية (2026)

الزواج الناجح — دليل عملي بمنظور إسلامي (2026)

الإعجاز العلمي في القرآن — من منظور باحث في الجينومات (2026)

أمريكا — صعود القوة وبوادر الأفول (2026)

About this Book

A comprehensive guide explaining types of insurance in America, Islamic scholarly positions on each, Takaful alternatives, and practical money-saving tips for Muslim families navigating the American insurance market.

About the Author

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa is a researcher in computational biology, bioinformatics, and spatial genomics at the University of Michigan in Ann Arbor. His research focuses on applying AI to the study of chronic diseases; among his notable publications are studies on SGLT2 inhibitors and kidney tubular changes published in JCI in 2023. Alongside his scientific career, Dr. Alakwaa writes in both Arabic and English across fields including Quranic studies, Yemeni history and politics, AI and technology, family and parenting, and guides for diaspora life.